

CONTROL 24 - paquete firmado y anexos seleccionados, 79 paginas

EDICION PUBLICA CON REDACCIONES - NO ES COPIA AUTENTICA

Paginacion: esta cubierta editorial, seguida de las 79 paginas fuente en su orden original. Las paginas retenidas por privacidad mantienen su posicion con un aviso explicito.

Se conservan texto, estructura, imagenes y versiones de la copia recuperada, salvo las redacciones identificadas en el manifiesto. No se autentican las alegaciones ni los documentos, no se certifica incorporacion judicial y no se mantiene la validacion de firmas digitales.

Las referencias personales, contactos, firmas, credenciales de acceso, codigos privados de verificacion, correspondencia reservada y tablas financieras individualizadas se omiten. Los originales permanecen en custodia privada.

Las transcripciones de paginas fotografiadas son auxiliares de lectura. Los pasajes ilegibles o cortados se marcan; las divergencias numericas y variantes nominales no se corrigen. Los errores y denominaciones de las fuentes no se adoptan como identidades actuales.

La denuncia, su paquete de impresion y los predecesores son versiones distintas. La repeticion de un documento no aporta corroboracion independiente.

Fecha de digitalizacion: 20 de septiembre de 2026.

Huella SHA-256 de la copia fuente:

1cae1912a20202c5f5779db07e77c7e1d3f0ae514676e07d3ace4dd56f6f76a0

**A LA SALA DE LO CIVIL Y PENAL
DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CANARIAS
CON SEDE EN LAS PALMAS DE GRAN CANARIA**

HOJA DE PRESENTACIÓN Y MANIFIESTO DEL PAQUETE DOCUMENTAL

Denunciante	D. Gil Marer — NIE [REDACTED]
Persona respecto de la que se comunican los hechos	D. Alberto López Villarrubia, Magistrado-Juez
Procedimiento de origen	Concurso Ordinario nº 36/2012 — Luchy Playa Blanca, S.L.U.
Naturaleza	Denuncia escrita y notitia criminis; no querella formal ni personación
Fecha	17 de junio de 2026
Correo de notificación	[REDACTED]

1. OBJETO DE LA ENTREGA

Se presenta una denuncia penal directa, acompañada de un núcleo documental limitado y proporcionado. El paquete no pretende sustituir el expediente judicial certificado: solicita que la Sala preserve, obtenga y examine el registro oficial mínimo antes de decidir sobre competencia, inadmisión, archivo, incoación o eventual necesidad de querella formal.

La documentación seleccionada se aporta para acreditar la verificabilidad de los cinco núcleos expuestos: salida financiada y conocimiento; crédito, umbral y cosa juzgada; operación OB REM y no convalidación; licitación/adjudicación; e identidad societaria.

2. CONTENIDO DEL PAQUETE DE PRESENTACIÓN

- Documento principal: Denuncia Penal Directa — versión final controlada, 31 páginas.
- Anexos 1 a 10: núcleo documental selectivo, en el orden exacto indicado en la denuncia y en este manifiesto.
- PDF unificado para presentación y archivos separados en PDF/DOCX para control y eventual subsanación.
- Manifiesto SHA-256 para identificar los archivos digitales generados.

3. DOCUMENTOS BLOQUE

- Se incorporan al final del escrito de denuncia DOCUMENTO F-1 — Decreto de Fiscalía correspondiente a las DIP 2/2026 y DOCUMENTO F-2 — Oficio o comunicación de notificación correspondiente a las DIP 2/2026 — decreto de archivo de 6 de marzo de 2026 y oficio de notificación — quedando pendiente el resto hasta cuando se disponga de copia. Su ausencia no altera la solicitud de incorporación de oficio formulada en la denuncia.

4. ÍNDICE EXACTO DE ANEXOS

ANEXO 1 — Comunicación de Daniel Irigoyen Fujiwara — 13 de junio de 2018

Evidencia contemporánea del encuentro con el Magistrado-Juez y el Administrador Concursal, de la estructura coordinada de salida y de los pasos identificados para pago o consignación.

ANEXO 2 — Oferta vinculante condicionada de financiación — 12 de junio de 2018

Acredita la existencia de una estructura de financiación real y documentada, sujeta a condiciones de cierre y a implementación concursal.

ANEXO 3 — Auto de 4 de junio de 2018 — extracto disponible

Contiene el uso de las actas de saldo aportadas por CAM para fijar las cantidades que debía satisfacer un tercero. Se solicita testimonio certificado íntegro.

ANEXO 4 — Auto AP nº 78/2019, de 23 de julio — extracto disponible

Delimita que no era el momento de determinar la cantidad definitiva de intereses moratorios ni su calificación, sino la suma a mejorar por un tercero. Se solicita copia certificada íntegra.

ANEXO 5 — Auto de 24 de octubre de 2019 — extracto disponible

Refleja el rechazo de la convalidación de la escritura de 28 de noviembre de 2018. Se solicita testimonio certificado íntegro y trazabilidad posterior.

ANEXO 6 — Auto de 12 de mayo de 2020

Resolución central para contrastar la posterior invocación de cosa juzgada con el alcance delimitado por la Audiencia Provincial.

ANEXO 7 — Escrito Aweswell sobre estado y preservación de la masa activa

Acredita la comunicación formal de cuestiones materiales relativas al estado, control y preservación de los activos.

ANEXO 8 — Escrito CAM frente a las alegaciones de Aweswell — 15 de febrero de 2021

Permite identificar el contradictorio, la posición de la contraparte y el conocimiento procesal existente.

ANEXO 9 — Auto de 24 de febrero de 2021

Resolución relacionada con las alegaciones sobre la masa activa y la continuación de la liquidación.

ANEXO 10 — Auto AP de 23 de diciembre de 2021 — recurso de queja 741/2021 — extracto

Acredita la naturaleza de la resolución como recurso de queja sobre recurribilidad, no como liquidación autónoma y firme del crédito. Se solicita copia certificada íntegra.

5. ALCANCE Y CAUTELAS DOCUMENTALES

- Los Anexos 3, 4, 5 y 10 son extractos de copias actualmente disponibles. Se solicita expresamente testimonio certificado íntegro de las resoluciones y de sus antecedentes, notificaciones y asientos.
- La comunicación de Daniel Irigoyen se aporta como documento contemporáneo y fuente de localización; no se presenta como acta judicial ni como prueba definitiva de manifestaciones atribuidas a terceros.
- La oferta de financiación acredita una estructura documentada y sujeta a condiciones de cierre; no se afirma que el desembolso fuera incondicional o automático.
- La documentación sobre los 400.000 euros, intereses, identidad societaria, licitación y titulación se reserva para la fase documental certificada y, en su caso, pericial. No se formula una conclusión anticipada de responsabilidad penal.
- La denuncia reconoce las explicaciones potencialmente lícitas identificadas —incluida la pendencia del recurso de apelación— y solicita su contraste objetivo con el expediente certificado.

6. RESERVA DOCUMENTAL

La carpeta “04_Reserva_Documental” del paquete digital contiene compilaciones, análisis y actuaciones institucionales que no forman parte del PDF unificado de presentación inicial. Su conservación permite localizar materiales y aportarlos selectivamente a requerimiento, evitando una entrega indiscriminada que oscurezca el núcleo penal.

7. CONTROL FÍSICO DE PRESENTACIÓN

- ☐ Se firma manuscritamente la denuncia y esta hoja de presentación.
- ☐ Se aporta el PDF unificado completo.

- ☐ Se presenta copia de resguardo y solicita sello, fecha, hora y número de registro.
- ☐ Se conservar el ZIP original y el manifiesto SHA-256 sin modificaciones.

8. RECEPCIÓN

Órgano / oficina	
Número de registro / expediente	
Fecha y hora	
Sello / firma	

En Las Palmas de Gran Canaria, a 17 de junio de 2026.

Fdo.: D. Gil Marer
NIE [REDACTED]

A LA SALA DE LO CIVIL Y PENAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CANARIAS CON SEDE EN LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

ASUNTO

DENUNCIA PENAL Y PUESTA EN CONOCIMIENTO DIRECTA, TRAS EL ARCHIVO SIN EFECTO DE COSA JUZGADA DE LAS DIP 2/2026, SOBRE HECHOS Y DOCUMENTACIÓN NO EXAMINADOS RELATIVOS A LA ACTUACIÓN JUDICIAL EN EL CONCURSO ORDINARIO 36/2012

SOLICITUD DE VALORACIÓN A LOS EFECTOS DE LOS ARTÍCULOS 73.3.b), 406 Y 407 LOPJ Y 264 A 269 LECrim

DENUNCIANTE: D. Gil Marer, NIE [REDACTED]

PERSONA RESPECTO DE LA QUE SE COMUNICAN LOS HECHOS: D. Alberto López Villarrubia, Magistrado-Juez

PROCEDIMIENTO DE ORIGEN: Concurso Ordinario nº 36/2012 de Luchy Playa Blanca, S.L.U., antiguo Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Las Palmas

NATURALEZA: Denuncia escrita y notitia criminis; no querella formal ni personación como acusación

FECHA: 17 DE JUNIO DE 2026

DOCUMENTO PRINCIPAL — VERSIÓN FINAL PARA PRESENTACIÓN DIRECTA

ÍNDICE

ÍNDICE	2
I. ANTECEDENTE PROCESAL INMEDIATO: DIP 2/2026 Y EJERCICIO DE LA VÍA JUDICIAL EXPRESAMENTE PRESERVADA	4
1. Denuncia inicial y ampliación	4
2. Incoación de las DIP 2/2026	5
3. Archivo sin efecto de cosa juzgada y preservación de la vía judicial	5
4. Diferencia material entre las DIP 2/2026 y la presente denuncia judicial	5
II. COMPETENCIA, NATURALEZA DE LA DENUNCIA Y CAUCE PROCESAL SOLICITADO	6
III. RESUMEN EJECUTIVO Y DELIMITACIÓN Estricta DEL OBJETO PENAL	6
IV. CUATRO PREGUNTAS DE VERIFICACIÓN CONCENTRAN EL NÚCLEO DOCUMENTAL	7
V. MÉTODO DE ATRIBUCIÓN: HECHO DOCUMENTADO, INFERENCIA, ALEGACIÓN	8
VI. NÚCLEO 1 — ALTERNATIVA FINANCIADA DE CONCLUSIÓN Y CONOCIMIENTO JUDICIAL	8
1. Contexto de junio de 2018	8
2. Comunicación de Daniel Irigoyen de 13 de junio de 2018	9
3. Formalización y seguimiento de septiembre de 2018	9
4. Relevancia respecto de resoluciones posteriores	10
Disciplina probatoria del núcleo 1	10
VII. NÚCLEO 2 — CRÉDITO, 13,1 M€ Y POSTERIOR INVOCACIÓN DE COSA JUZGADA	10
1. Magnitudes que deben distinguirse	10
2. Actas de saldo y cifra próxima a 13,1 millones	11
3. Auto de 4 de junio de 2018 y delimitación del umbral por la Audiencia Provincial	11
4. Auto de 12 de mayo de 2020 y tensión interna	12
5. Resoluciones de 2021 y cierre progresivo	12
6. Contraste Parodi / Talleres Jinámar	12
7. Efecto sobre salida financiada y terceros	12
Disciplina probatoria del núcleo 2	13
VIII. NÚCLEO 3 — OPERACIÓN OB REM, NO CONVALIDACIÓN Y FALTA DE IMPLEMENTACIÓN IDENTIFICADA	13
1. Escritura de 28 de noviembre de 2018	13
2. Auto de 24 de octubre de 2019	13
3. Pregunta de implementación	13
4. Trazabilidad de los 400.000 euros	14
5. Conexión con resoluciones posteriores	14
Disciplina probatoria del núcleo 3	14
IX. NÚCLEO 4 — LICITACIÓN, COMPETENCIA EFECTIVA Y ADJUDICACIÓN	14
1. Estado de la masa y Auto de 24 de febrero de 2021	14
2. Auto de 6 de mayo y decisiones de mayo de 2021	14
3. Publicidad, notificación y perímetro	15
4. Ottawa GBC y ONA	15
5. Adjudicación y títulos de 2022	15
Disciplina probatoria del núcleo 4	16

X. NÚCLEO 5 — IDENTIDAD DEL ACREEDOR, EJECUTANTE, OFERENTE, ADJUDICATARIO	16
Disciplina probatoria del núcleo 5	16
XI. SEIS GRUPOS DE RESOLUCIONES CUYA POSIBLE INJUSTICIA DEBE EXAMINARSE	17
1. Autos de 16 de abril y 4 de junio de 2018	17
2. Auto de 24 de octubre de 2019	17
3. Auto de 12 de mayo de 2020	17
4. Autos de 18 de enero y 24 de febrero de 2021	17
5. Auto de 6 de mayo y decisiones de licitación de mayo de 2021	17
6. Decisiones de adjudicación y titulación de enero–febrero de 2022	17
XII. ESTÁNDAR PENAL: ART.446.3 CP Y RESERVA SUBSIDIARIA DEL ARTÍCULO 447 CP	18
XIII. POR QUÉ LA DENUNCIA NO ES UN RECURSO CONCURSAL ENCUBIERTO	19
XIV. MATRIZ RESOLUCIÓN / CONOCIMIENTO / CONTRADICCIÓN / EFECTO	19
XV. DILIGENCIAS INICIALES LIMITADAS Y PROPORCIONADAS	22
XVI. SUPPLICO A LA SALA	23
XVII. ÍNDICE CERRADO DE ANEXOS DEL PAQUETE DE PRESENTACIÓN	25

D. GIL MARER, mayor de edad, con NIE [REDACTED] con domicilio a efectos de notificaciones en [REDACTED] correo electrónico [REDACTED] actuando en su propio nombre y derecho, como perjudicado directo e inversor afectado y dejando constancia de su conexión societaria, patrimonial y procesal con AWESWELL LIMITED, LUCHY PLAYA BLANCA, S.L.U. y MATKATOR, S.L., comparece ante la Sala y, como mejor proceda en Derecho,

DICE

Que, al amparo de los artículos 264 a 269 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, formula DENUNCIA PENAL Y PUESTA EN CONOCIMIENTO DIRECTA respecto de hechos, resoluciones y actuaciones judiciales producidos en el Concurso Ordinario nº 36/2012 de Luchy Playa Blanca, S.L.U., seguido ante el entonces Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Las Palmas, que indiciariamente y sin prejuzgar responsabilidades podrían resultar relevantes a los efectos del artículo 446.3 del Código Penal.

Los hechos se atribuyen, en cuanto resulte de la documentación judicial y sin perjuicio de su comprobación, a D. Alberto López Villarrubia, Magistrado-Juez que conoció del citado procedimiento durante los periodos objeto de esta denuncia.

Este escrito no se presenta como querrela formal, no solicita en este momento personación como acusación y no pretende eludir los requisitos del artículo 277 LECrim. Se presenta como denuncia escrita y notitia criminis dirigida al Tribunal objetivamente competente para que la Sala registre y preserve la comunicación; oiga al Ministerio Fiscal; y, antes de adoptar una decisión definitiva sobre su relevancia penal, obtenga, delimite y certifique el núcleo oficial mínimo de actuaciones identificado en esta denuncia. Sólo después de esa verificación se solicita valorar si procede la incoación mediante providencia conforme al artículo 406 LOPJ o la actuación que corresponda conforme al artículo 407 LOPJ; y, subsidiariamente, notificar al denunciante el cauce procesal que resulte legalmente imprescindible.

La denuncia no afirma anticipadamente la comisión de delito ni atribuye responsabilidad penal por la mera existencia de resoluciones desfavorables. Su objetivo procesal inmediato es asegurar una secuencia de decisión informada y proporcionada: primero, obtención y certificación de un expediente documental estrechamente delimitado; segundo, únicamente si ese registro revela cuestiones técnicas relevantes, valoración de una pericial independiente sobre contabilidad concursal, financiación de reestructuración y mecánica de cierre; y, tercero, decisión de la Sala sobre la procedencia de ulteriores actuaciones. La eventual pericial no se propone para calificar culpabilidad, sino para distinguir hechos documentados, elementos ya formalizados, pasos de cierre pendientes, exigencias dependientes del Juzgado o de la Administración Concursal y consecuencias económicas objetivamente verificables, aplicando en todo momento la presunción de inocencia.

I. ANTECEDENTE PROCESAL INMEDIATO: DIP 2/2026 Y EJERCICIO DE LA VÍA JUDICIAL EXPRESAMENTE PRESERVADA

1. Denuncia inicial y ampliación

La denuncia inicial fue fechada el 13 de enero de 2026 y consta recibida por la Fiscalía el 20 de enero de 2026. Se refería a posibles indicios de prevaricación judicial en el Concurso Ordinario nº 36/2012 y se centraba principalmente en el Auto de 12 de septiembre de 2025, relativo a la solicitud de separación de la Administración Concursal, y en el Auto de 11 de noviembre de 2025, que confirmó aquella resolución al desestimar los recursos formulados por LPB y Aweswell Limited. El 8

de febrero de 2026 se presentó ampliación relativa a la persistencia de efectos, actuaciones posteriores y necesidad de obtener documentación del procedimiento concursal. Se acompañan como Documentos F-1 y F-2 las dos piezas fiscales actualmente disponibles relativas a las DIP 2/2026. Asimismo, se solicita que la Sala recabe de oficio de la Fiscalía de la Comunidad Autónoma de Canarias el expediente íntegro de las DIP 2/2026, incluidas la denuncia inicial, su ampliación, el decreto de incoación, el decreto de archivo, los oficios de notificación y cualquier otra actuación o documento incorporado al expediente.

2. Incoación de las DIP 2/2026

La Fiscalía de la Comunidad Autónoma de Canarias incoó mediante Decreto de 11 de febrero de 2026 las Diligencias de Investigación Preprocesales nº 2/2026. El posterior Decreto de 6 de marzo de 2026 dejó constancia de que la denuncia se refería a hechos supuestamente cometidos por el Magistrado del Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Las Palmas y presentados como posible prevaricación judicial; reconoció la competencia de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia conforme al artículo 73.3.b) LOPJ para las causas contra jueces y magistrados por delitos cometidos en el ejercicio del cargo en la Comunidad Autónoma, cuando no correspondan al Tribunal Supremo; y recordó la facultad del Ministerio Fiscal para recibir e investigar denuncias que afecten a personas aforadas.

3. Archivo sin efecto de cosa juzgada y preservación de la vía judicial

El Decreto de 6 de marzo de 2026 acordó el archivo de las diligencias fiscales. No obstante, dispuso expresamente su notificación para que el denunciante pudiera reiterar la denuncia ante el órgano judicial competente y declaró que el decreto no producía efectos de cosa juzgada, por lo que no existía obstáculo para continuar la denuncia en instancias judiciales o de otro tipo. El oficio de 9 de marzo de 2026 reiteró que, conforme al artículo 773 LECrim, el denunciante podía presentar nuevamente su pretensión ante el órgano judicial competente. La presente denuncia constituye el ejercicio de esa vía judicial expresamente preservada.

4. Diferencia material entre las DIP 2/2026 y la presente denuncia judicial

El Decreto fiscal delimitó el objeto examinado de forma esencialmente concentrada en los Autos de septiembre y noviembre de 2025 y en la solicitud de separación del Administrador Concursal. Esta denuncia no se limita a reiterar aquella valoración. Aporta y ordena un núcleo cronológico y documental sustancialmente más amplio, anterior a 2025, que no constituyó el objeto delimitado de las DIP 2/2026:

- el conocimiento judicial contemporáneo, desde junio de 2018, de una estructura de rescate coordinada, contractualmente documentada y sustancialmente formalizada, dirigida a satisfacer o consignar el pasivo y permitir una salida ordenada del concurso;
- la diferencia entre crédito concursal reconocido, responsabilidad hipotecaria, intereses, actas privadas de saldo y cifra utilizada para fijar el umbral económico de la licitación;
- el conocimiento judicial del carácter discutido o pendiente de determinación de determinadas magnitudes y la incidencia directa de esas magnitudes sobre la salida financiada y la competencia de terceros;
- la posible tensión entre la invocación posterior de cosa juzgada y la previsión de una determinación contradictoria futura;
- la falta de identificación de un acto jurisdiccional o ejecutivo que materializara plenamente la no convalidación de la operación OB REM de 2018;

- la secuencia entre control material previo, falta de medidas protectoras identificables, convocatoria de licitación, adjudicación y expedición de títulos;
- la posible falta de identidad entre la persona jurídica acreedora, ejecutante hipotecaria, oferente, adjudicataria y finalmente titular;
- y la existencia de comunicaciones, decisiones y efectos de 2018 a 2022 que no fueron examinados individualmente en el expediente fiscal anterior.

Por ello, la presente denuncia debe ser valorada por su contenido actual, sin atribuir al archivo fiscal un alcance material que exceda del objeto reducido que el propio Decreto describió.

II. COMPETENCIA, NATURALEZA DE LA DENUNCIA Y CAUCE PROCESAL SOLICITADO

La competencia objetiva se plantea conforme al artículo 73.3.b) LOPJ, por tratarse de hechos atribuidos a un Magistrado-Juez en relación con actos realizados en el ejercicio de su cargo dentro de la Comunidad Autónoma de Canarias, sin que se advierta atribución al Tribunal Supremo.

Los artículos 264 a 269 LECrim permiten que quien tenga conocimiento de un hecho aparentemente delictivo lo comunique al órgano judicial competente, sin quedar obligado por ello a probarlo ni a formular querrela. La denuncia escrita identifica al denunciante, contiene una relación circunstanciada, individualiza resoluciones, fechas, fuentes documentales y extremos a verificar, y solicita resguardo de formalización conforme al artículo 268 LECrim.

La presente denuncia no atribuye a su mera presentación efectos propios de una querrela, de una personación como acusación ni de una resolución judicial de incoación. El artículo 406 LOPJ no se invoca como mandato de apertura automática: se solicita que la Sala valore si la noticia recibida y el núcleo documental delimitado proporcionan elementos suficientes para incoar mediante providencia o adoptar la decisión legalmente procedente. El artículo 407 LOPJ se invoca en cuanto contempla la comunicación de hechos posiblemente delictivos conocidos por tribunales superiores, con audiencia del Ministerio Fiscal, y permite ordenar el tratamiento institucional de la noticia criminis.

El artículo 410 LOPJ se cita únicamente como previsión aplicable a una eventual querrela posterior y no como fundamento autónomo de admisibilidad de esta denuncia. Si la Sala entendiera indispensable una querrela con abogado y procurador conforme al artículo 277 LECrim, se solicita que lo comunique expresamente, conserve esta denuncia y sus documentos como antecedente registrado y dé la intervención que corresponda al Ministerio Fiscal.

Conforme al artículo 269 LECrim, se interesa, antes de una decisión definitiva de inadmisión, archivo o incoación por insuficiencia indiciaria o por eventual caracterización del asunto como mera discrepancia jurisdiccional, la obtención y comprobación proporcionada del núcleo documental certificado que se delimita en esta denuncia, salvo que la Sala aprecie de manera motivada que los hechos carecen manifiestamente de carácter delictivo o que la denuncia es manifiestamente falsa. No se pretende imponer una investigación exhaustiva, sino evitar que la valoración se adopte sobre un registro incompleto o sobre una caracterización inexacta de la alternativa financiada, especialmente por tratarse de material distinto del objeto delimitado en DIP 2/2026.

III. RESUMEN EJECUTIVO Y DELIMITACIÓN ESTRICTA DEL OBJETO PENAL

La cuestión no es si el Magistrado resolvió contra los intereses del denunciante ni si alguna resolución pudo ser recurrida o revocada. La cuestión es si determinadas resoluciones judiciales concretas resultaron objetivamente incompatibles con hechos y proposiciones jurídicas ya conocidos del expediente y si fueron dictadas con conocimiento de esa incompatibilidad, facilitando efectos que después resultaron difícilmente reversibles.

La denuncia identifica cinco núcleos judiciales limitados:

1. una alternativa financiada de conclusión y el conocimiento judicial progresivo de su existencia, condiciones y necesidad de cuantificación;
2. la utilización de cifras próximas a 13,1 millones de euros, la determinación pendiente del crédito y la posterior invocación de cosa juzgada;
3. la operación OB REM de 28 de noviembre de 2018, su no convalidación y la falta de identificación de una ejecución restitutoria completa;
4. la licitación de 2021, la igualdad material entre postores, la oferta alternativa Ottawa/ONA y la adjudicación de 2022;
5. la identidad jurídica del acreedor, ejecutante, oferente, adjudicatario y titular registral entre CAM S.A., CAM S.L. y otras denominaciones documentales.

El análisis se concentra en seis grupos de resoluciones: Autos de 16 de abril y 4 de junio de 2018; Auto de 24 de octubre de 2019; Auto de 12 de mayo de 2020; Autos de 18 de enero y 24 de febrero de 2021; Auto de 6 de mayo de 2021 y decisiones de licitación de mayo de 2021; y la secuencia de licitación, adjudicación, complemento, testimonio y titulación de 2021–2022. Las resoluciones de la Audiencia Provincial de 23 de julio de 2019 y 23 de diciembre de 2021 se utilizan como delimitaciones objetivas del alcance de lo decidido, no como resoluciones atribuidas al Magistrado denunciado. El Auto de 23 de diciembre de 2021 resolvió un recurso de queja relativo a la recurribilidad de una resolución de instancia; no constituyó por sí mismo una liquidación firme de intereses ni una modificación de los textos definitivos.

La denuncia no solicita que la Sala recalcule el crédito, anule la adjudicación, determine la propiedad del hotel, resuelva los recursos pendientes, decida la responsabilidad del Administrador Concursal, ni examine la totalidad de las materias RIC, CNMV, fiscales o de fondos públicos. Su petición inmediata es más limitada: obtener y certificar, antes de decidir, la cadena documental oficial que permita saber qué se presentó, qué se incorporó, qué se trasladó, qué se decidió y qué quedó sin respuesta identificable. Sólo después, si subsisten cuestiones técnicas decisivas, se interesa valorar una pericial independiente. Las materias externas se mencionan únicamente cuando demuestran conocimiento, efecto, continuidad patrimonial o necesidad de preservar documentos.

IV. CUATRO PREGUNTAS DE VERIFICACIÓN QUE CONCENTRAN EL NÚCLEO DOCUMENTAL

1. ¿Qué resolución firme, si la hubiera, transformó el crédito privilegiado especial reconocido de 9.052.251,69 euros y las magnitudes privadas o provisionales posteriores en el importe definitivo empleado para exigir el pago, fijar el umbral de terceros y extinguir crédito mediante la adjudicación, después de que las resoluciones de la Audiencia Provincial identificadas en la documentación disponible hubieran delimitado su objeto al umbral de mejora y no a la cuantificación y clasificación definitivas de los intereses?
2. ¿Qué efecto jurídico y económico real produjo la condonación expresamente incorporada a la oferta de CAM, y en qué resolución, contabilidad o título quedó reflejada?
3. ¿Qué acto jurisdiccional, ejecutivo, registral, contable y restitutorio materializó plenamente la no convalidación de la escritura de 28 de noviembre de 2018 antes de la posterior licitación y adjudicación?

4. ¿Dónde se encuentra la cadena documental que reconcilia crédito reconocido, intereses, oferta, bienes transmitidos, licitación, adjudicación, escritura, identidad societaria y resultado patrimonial final?

Estas preguntas no se presentan para que la Sala resuelva ahora cuestiones concursales de fondo. Delimitan el contenido del testimonio certificado que se pide obtener antes de decidir y permiten comprobar si existieron actos judiciales identificables que expliquen las transiciones determinantes o si, por el contrario, decisiones posteriores consolidaron efectos sin el puente decisorio y documental necesario. Una vez reconstruido ese registro oficial, podrá determinarse si es necesaria una explicación técnica independiente y, sólo entonces, valorar la relevancia penal.

V. MÉTODO DE ATRIBUCIÓN: HECHO DOCUMENTADO, INFERENCIA, ALEGACIÓN Y EXTREMO A VERIFICAR

Para evitar que el contexto sustituya a la prueba, la denuncia distingue tres niveles de conocimiento:

1. Conocimiento judicial directo: escritos registrados, vistas o comparecencias, informes incorporados, resoluciones que reproducen hechos y documentos formalmente dirigidos al Juzgado.
2. Conocimiento del Administrador Concursal o hechos que debía comprobar e informar: no se atribuyen automáticamente al Magistrado; se solicita verificar si fueron transmitidos, cuándo, mediante qué documento y qué respuesta siguió.
3. Contexto institucional externo o posterior: comunicaciones a otras autoridades y materiales regulatorios sólo acreditan continuidad o efectos; no demuestran conocimiento histórico del Magistrado salvo incorporación al concurso.

Cada proposición material se formula como hecho documentado, inferencia provisional, alegación del denunciante o materia que requiere comprobación. La fortaleza de la denuncia no depende de asumir que el Magistrado conocía todo lo conocido por el Administrador Concursal, sino de reconstruir la cadena: hecho subyacente → comunicación o deber de informar → conocimiento judicial o activación de control → resolución concreta → efecto.

Cuando una resolución o actuación se pretenda justificar mediante un documento, deberá comprobarse además su trazabilidad temporal: fecha efectiva de creación, fecha y cauce de presentación, incorporación al expediente, traslado o notificación a las partes y momento en que comenzó a producir el efecto jurídico que se le atribuye. La aportación retrospectiva de un documento explicativo no acredita por sí sola conocimiento judicial contemporáneo ni sana retroactivamente la ausencia de contradicción o incorporación procesal en la fase decisiva.

La expresión “pasividad activa” se evita como categoría autónoma. Cuando se utilice descriptivamente, significa únicamente una secuencia de conocimiento, ausencia de acto protector identificable y decisiones posteriores. La eventual relevancia penal no reside en la omisión por sí sola, sino en su valor para interpretar resoluciones concretas, su motivación, su conocimiento y sus consecuencias.

VI. NÚCLEO 1 — ALTERNATIVA FINANCIADA DE CONCLUSIÓN Y CONOCIMIENTO JUDICIAL PROGRESIVO

1. Contexto de junio de 2018

Según se denuncia y documenta mediante comunicaciones contemporáneas, material gráfico y actuaciones relacionadas, el 7 de junio de 2018 se produjo un desplazamiento material del control o del acceso al hotel por personas vinculadas al entorno de CAM y de la Comunidad/disidentes. No se atribuye al Magistrado la ejecución material de esos hechos. Se solicita comprobar qué conocimiento tuvo el órgano judicial, qué peticiones de protección recibió, qué medidas acordó o rechazó y cómo incidió ese contexto en las resoluciones posteriores.

En esas fechas no existía una mera idea preliminar. La documentación contemporánea incluye una valoración ECO de 7 de junio de 2018, due diligence, plan de negocio, paquete de financiación puente, propuesta de adquisición de tercero, contrato de arrendamiento de industria con ONA Hotels y su anexo firmados, así como el encargo profesional de Daniel Irigoyen firmado y provisionado. Sin afirmar que el desembolso total ya se hubiera producido, lo documentado es una estructura de rescate coordinada y sustancialmente formalizada. Lo pendiente era culminar el cierre financiero o la consignación, fijar de forma utilizable la deuda concursal, aportar el depósito o garantía que se exigiera y obtener la implementación judicial necesaria, además de preservar el acceso y el activo durante ese proceso.

2. Comunicación de Daniel Irigoyen de 13 de junio de 2018

D. Daniel Irigoyen Fujiwara remitió el 13 de junio de 2018 una comunicación inmediatamente posterior a reuniones que, según su relato, había mantenido esa mañana con el Magistrado-Juez y después con el Administrador Concursal. La comunicación circuló contemporáneamente entre profesionales y se acompañó de un esquema dirigido a la conclusión del concurso. No se aporta como acta judicial ni como prueba concluyente de cada expresión atribuida a los participantes, sino como documento contemporáneo que exige contraste con agenda, registro, escritos, traslados, resoluciones e informes del concurso.

Según esa comunicación, D. Daniel Irigoyen se presentó como abogado con encargo de coordinar al fondo, al socio/sociedad y a la cadena hotelera que explotaría los apartamentos. Expuso una solución ya articulada entre financiación, sociedad/socio y operador hotelero; una vía de pago o consignación del pasivo exigible y de los créditos contra la masa; la necesidad de que el Administrador Concursal actualizara las cifras; y una propuesta destinada a impedir que la operación de CAM se consumara mientras se completaba la implementación. Se atribuye al Magistrado una disposición inicial a recibir un escrito, dar traslado al Administrador Concursal y preservar temporalmente la posibilidad de mejora. Todo ello debe ser contrastado con el expediente certificado, sin reducir retrospectivamente la actuación de Daniel a una exploración embrionaria.

3. Formalización y seguimiento de septiembre de 2018

El 10 de septiembre de 2018 se preparó y circuló una solicitud dirigida a obtener la actualización, identificación, cuantificación y certificación de créditos y créditos contra la masa para articular el pago o consignación y la conclusión. La copia localizada carece de justificante de presentación y no permite afirmar por sí sola que esa versión, u otra definitiva, se incorporara formalmente a las actuaciones. Las comunicaciones de 12, 26 y 27 de septiembre de 2018 muestran, no obstante, que la financiación, la cuantificación y la incidencia de la cifra de aproximadamente 13,1 millones sobre las pujas de terceros fueron tratadas contemporáneamente. Las notas de los profesionales asistentes atribuyen al Magistrado y al Administrador Concursal la consideración de que aquella

cifra podía ser incorrecta o requería corrección, extremo que debe contrastarse mediante declaración y con el expediente certificado.

Las comunicaciones contemporáneas recogen también una explicación potencialmente exculpatoria que debe ser examinada con la misma objetividad: se habría considerado que la pendencia del recurso de apelación impedía o desaconsejaba actualizar entonces el pasivo. La denuncia no oculta esa explicación. Solicita comprobar si quedó formalmente documentada, cuál era su fundamento concreto y cómo se concilia con la previa utilización de las cifras de CAM para fijar el umbral de terceros y con la posterior atribución de efectos de cosa juzgada a una resolución de la Audiencia Provincial que había delimitado su objeto.

No se afirma como hecho probado que el Magistrado aceptara cada expresión atribuida por los asistentes, ni que el desembolso íntegro estuviera ya materialmente transferido. Sí se sostiene, sujeto a autenticación, que el consorcio, el contrato operativo, el mandato profesional y el paquete económico existían y que Daniel viajó para cerrar su implementación concursal. Se solicita certificar: fecha y recepción de cada escrito; documentos anexos; contrato ONA y anexo firmados; mandato y provisión; documentación de financiación; traslado al Administrador Concursal; actualización realizada; depósito o garantía requeridos; plazo concedido; resolución producida; y causa documental por la que la alternativa no llegó a una decisión jurisdiccional útil.

4. Relevancia respecto de resoluciones posteriores

La cuestión penal no es que el Juzgado estuviera obligado a aprobar la propuesta. Es si, con conocimiento de una alternativa que dependía de una cifra verificable y de la preservación del activo, se dictaron después resoluciones que cerraron la determinación, rechazaron medidas de comprobación o permitieron la licitación sin explicar de manera jurídicamente sostenible la transición. El conocimiento previo es relevante para valorar el elemento subjetivo de las resoluciones posteriores; no constituye por sí solo una prevaricación.

Disciplina probatoria del núcleo 1

Hecho documentado, sujeto a autenticación y certificación de incorporación: existencia de comunicaciones contemporáneas, contrato de arrendamiento de industria ONA y anexo firmados, valoración, due diligence, plan de negocio, paquete de financiación, mandato profesional firmado y provisionado, desplazamiento de Daniel Irigoyen y escritos dirigidos a articular el pago o consignación y la conclusión del concurso.

Inferencia provisional: la cuantificación y la preservación temporal eran condiciones decisivas para que la alternativa pudiera ser valorada.

Explicación no penal a verificar: pese a la formalización existente, el cierre final pudo fracasar por insuficiencia financiera sobrevenida, imposibilidad de fijar el pasivo, falta de depósito o garantía, incompatibilidad procesal o incumplimiento de algún requisito objetivo. Esa explicación debe resultar del expediente certificado, de las comunicaciones de cierre y, en su caso, de una pericial independiente; no debe presumirse mediante la descripción genérica de la estructura como meramente condicional.

Resoluciones conectadas: Autos de 16 de abril de 2018, decisiones posteriores sobre cuantificación, Auto de 24 de febrero de 2021 y licitación de mayo de 2021.

VII. NÚCLEO 2 — CRÉDITO, CIFRA DE 13,1 MILLONES Y POSTERIOR INVOCACIÓN DE COSA JUZGADA

1. Magnitudes que deben distinguirse

Los textos definitivos reconocieron a favor del acreedor hipotecario originario créditos con privilegio especial por importe total aproximado de 9.052.251,69 euros. La cifra no puede confundirse con el límite de responsabilidad hipotecaria, con las cantidades reflejadas en actas privadas de saldo, con el importe afirmado en la oferta de CAM, con el valor de realización atribuido a los activos, con el umbral exigido a terceros, con la condonación, ni con la contraprestación o crédito extinguido en la escritura final.

El Auto de 8 de febrero de 2018 habría reconocido el cambio de titularidad del crédito a favor de CAM manteniendo el importe concursal reconocido, sin perjuicio del tratamiento de intereses. Los Autos de 16 de abril de 2018, según las copias disponibles, admitieron que los intereses cubiertos por la garantía podían afectar a la cuantía dentro del límite hipotecario, pero remitieron a una posterior liquidación conforme a las escrituras. No cuantificaron el resultado final ni identificaron de forma completa principal, intereses remuneratorios, intereses moratorios, clasificación y eventual sobrante.

2. Actas de saldo y cifra próxima a 13,1 millones

Las actas o certificaciones de 17 de mayo de 2018 reflejaron magnitudes próximas a 13.165.832,36 euros, integrando principal, intereses ordinarios, intereses de demora y devengo diario. La documentación disponible contiene una discrepancia de 30 euros en el segundo principal —839.411 o 839.441 euros— que debe ser aclarada mediante el documento primario. Esa diferencia no es patrimonialmente decisiva, pero confirma la necesidad de una conciliación documental y de no tratar cifras sucesivas como equivalentes.

La cuestión no es que toda cifra superior a 9.052.251,69 euros fuera necesariamente ilícita. Es identificar qué resolución liquidó definitivamente los intereses, con qué contradicción, qué clasificación les atribuyó y cómo esa determinación se trasladó al pago, a las condiciones de terceros y a la adjudicación.

3. Auto de 4 de junio de 2018 y delimitación del umbral por la Audiencia Provincial

Según la documentación disponible, el Auto de 4 de junio de 2018 tomó como referencia actas de fijación de saldo aportadas por CAM para establecer las cantidades que habría de satisfacer un eventual tercero que pretendiera mejorar la oferta. Debe comprobarse su texto íntegro y su función exacta. La hipótesis a verificar es que dicha resolución fijó un umbral instrumental de concurrencia, pero no modificó los textos definitivos, no aprobó una liquidación final de intereses, no clasificó cantidades adicionales ni reconoció un nuevo importe definitivo del crédito privilegiado especial.

La resolución de la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Las Palmas que la documentación disponible fecha el 23 de julio de 2019 debe incorporarse íntegra y certificada. Según la copia y transcripción disponibles, la Sala habría precisado que no era el momento de determinar la cantidad definitiva en concepto de intereses moratorios ni su calificación, sino de fijar la suma que debería ofrecer un tercero para mejorar la propuesta del acreedor. De confirmarse literalmente, esa delimitación distingue de manera expresa el umbral competitivo de la determinación definitiva del crédito.

El Auto de la Audiencia Provincial de 23 de diciembre de 2021 resolvió un recurso de queja frente a la inadmisión de un recurso de apelación relacionado con la ejecución del marco liquidatorio.

Aunque reproduce antecedentes sobre la licitación y las condiciones económicas impuestas a terceros, no constituye una resolución autónoma de modificación de los textos definitivos, liquidación de intereses ni determinación firme del crédito privilegiado especial finalmente satisfecho. Su relevancia reside en delimitar el cauce procesal y el grado de revisión disponible inmediatamente antes de la consolidación de la adjudicación y titulación de 2022.

La pregunta central no es si el umbral podía incluir magnitudes superiores al crédito reconocido a efectos de proteger el privilegio durante una mejora de oferta. Es qué resolución posterior convirtió, en su caso, ese umbral instrumental en el crédito definitivo extinguido o absorbido por la adjudicación, con determinación de principal, intereses remuneratorios, intereses moratorios, clasificación, condonación y eventual sobrante.

4. Auto de 12 de mayo de 2020 y tensión interna

El Auto de 12 de mayo de 2020 aparece como resolución central. Según la copia disponible, invocó el cierre o la cosa juzgada respecto de determinados extremos y, al mismo tiempo, contempló que, tras el traslado de certificaciones de intereses y deuda comunitaria y la contradicción de las partes, el Juzgado fijaría definitivamente las cantidades que un tercero habría de satisfacer. La afirmación posterior de cosa juzgada debe examinarse a la luz de esa reserva de determinación futura.

La cuestión no se reduce a una discrepancia terminológica. Debe comprobarse si se utilizó la cosa juzgada para cerrar una cuestión cuya cuantificación, exigibilidad o delimitación objetiva permanecía expresamente abierta en la propia secuencia procesal. La eventual relevancia penal no derivaría de una interpretación jurídica discutible, sino únicamente de acreditarse que la afirmación de cierre definitivo resultaba objetivamente insostenible frente al contenido conocido del expediente y que fue empleada con conocimiento de esa incompatibilidad.

5. Resoluciones de 2021 y cierre progresivo

El Auto de 18 de enero de 2021 habría rechazado la aclaración o nueva determinación por considerar que implicaba contradecir o revisar resoluciones anteriores. El Auto de 6 de mayo de 2021 habría cerrado la cuestión “sin necesidad de más pronunciamientos”. Corresponde verificar si entre la reserva de determinación futura y ese cierre existió una liquidación definitiva, contradictoria, individualizada y susceptible de explicar las condiciones económicas posteriores.

6. Contraste Parodi / Talleres Jinámar (parte ajena al concurso 36/2012)

El Auto de 16 de enero de 2020 dictado por el mismo Magistrado en el asunto Parodi / Talleres Jinámar se aporta como elemento de contraste, no como precedente vinculante ni como prueba autónoma de delito. En esa resolución se diferenció el principal firme de intereses todavía no calculados, se rechazó que una cosa juzgada previa cerrara automáticamente la liquidación futura y se aplicó la doctrina de las SSTs 112/2019 y 227/2019 sobre intereses posteriores a la declaración de concurso. Debe verificarse el número exacto de procedimiento y su completa comparabilidad.

La comparación permite examinar si el Magistrado conocía la distinción entre firmeza de una decisión y determinación definitiva de cantidades todavía no liquidadas, y si explicó de forma jurídicamente sostenible el tratamiento diferente dispensado en LPB. Una diferencia razonable de hechos o normas excluiría la inferencia penal; una contradicción objetiva, no explicada y conocida podría adquirir relevancia indiciaria.

7. Efecto sobre salida financiada y terceros

La misma incertidumbre que impedía a LPB cuantificar la salida fue posteriormente utilizada para construir la equivalencia económica de la oferta de CAM y el umbral impuesto a terceros. La documentación alude a una oferta de CAM basada en una deuda afirmada de 12.251.446,21 euros, valor de fincas hipotecadas de 7.065.384,42 euros, condonación de 5.186.061,79 euros y 400.000 euros por fincas libres de cargas; y a un umbral para terceros de aproximadamente 14.713.880,31 euros, más gastos e impuestos. Estas magnitudes no se alegan como definitivamente correctas, sino como extremos a reconciliar.

La condonación no era dinero nuevo. Su valor dependía de que la deuda renunciada existiera, fuera exigible y estuviera reconocida. Debe comprobarse qué parte del crédito quedó extinguida, qué parte condonada, qué obligaciones liberaron realmente a la masa, qué gastos eran propios del adquirente y qué eventual sobrante resultó. La falta de identidad entre oferta autorizada y operación ejecutada constituye una hipótesis documental, no una conclusión anticipada.

Disciplina probatoria del núcleo 2

Hecho documentado: coexisten cifras distintas con funciones jurídicas diferentes; los Autos de abril remitieron a una liquidación posterior, según la copia disponible.

Inferencia provisional: el umbral y la operación final pudieron utilizar una magnitud no conciliada con el crédito reconocido y la condonación.

Explicación no penal a testar: la cuantificación pudo quedar válidamente resuelta por una decisión o regla que aún no se ha localizado, o las cifras pudieron responder a objetos jurídicos diferentes.

Resoluciones conectadas: Autos de 16 de abril y 4 de junio de 2018; Auto de 12 de mayo de 2020; Autos de 18 de enero y 6 de mayo de 2021; Auto de la Audiencia Provincial de 23 de julio de 2019; Auto de 23 de diciembre de 2021 resolutorio del recurso de queja; y actos de licitación, adjudicación, complemento, testimonio y titulación de 2021–2022.

VIII. NÚCLEO 3 — OPERACIÓN OB REM, NO CONVALIDACIÓN Y FALTA DE IMPLEMENTACIÓN IDENTIFICADA

1. Escritura de 28 de noviembre de 2018

El 28 de noviembre de 2018 el Administrador Concursal y CAM otorgaron una escritura relativa a 29 locales y dos solárium, con desvinculación o alteración de relaciones OB REM y contraprestación de 400.000 euros. La operación se realizó mientras existían controversias sobre el plan y sobre la unidad de la oferta, y produjo efectos materiales, notariales y registrales antes de una convalidación judicial definitiva.

2. Auto de 24 de octubre de 2019

El Auto aparece firmado el 24 de octubre de 2019 y fue notificado al día siguiente. Según la copia disponible, reconoció que la suspensión debió afectar a la totalidad de la operación, que la venta separada no se correspondía con el plan unitario aprobado, que la escritura se había otorgado sin autorización judicial suficiente y que no procedía su convalidación en esos términos. El contenido exacto del fallo y de cada fundamento debe citarse desde la copia certificada.

3. Pregunta de implementación

La relevancia no reside en revisar si el Auto fue correcto, sino en determinar cómo se ejecutó. Una no convalidación de una transmisión ya otorgada exige comprobar qué ocurrió con la titularidad registral, posesión, relaciones OB REM, inventario concursal, contraprestación, gastos y capacidad de ofrecer después la unidad a terceros. En la documentación disponible no se ha identificado un acto concreto que materializara plenamente la restitución, reversión o conciliación antes de la licitación posterior.

No se afirma que ningún acto existiera. Se solicita localizarlo. Las alternativas a verificar son: que los locales quedaran excluidos del objeto posterior, afectando a la integridad funcional de la unidad; que fueran incluidos económica o funcionalmente pese a figurar en situación registral distinta; o que la adjudicación posterior terminara consolidando los efectos de la escritura no convalidada mediante un título diferente. Cada escenario exige un documento identificable.

4. Trazabilidad de los 400.000 euros

Consta la existencia de un cheque bancario de 400.000 euros. La cuestión no es afirmar ausencia absoluta de pago, sino reconstruir: librador, cargo, cobro, cuenta receptora, fecha de abono, asiento contable, uso, rendimientos, eventual provisión o restitución tras el Auto de 2019 y tratamiento en la operación de 2022. Las referencias a una posible aplicación a honorarios concursales se reservan para su comprobación mediante el informe y los movimientos bancarios exactos; no se presentan en este momento como hecho probado contra el Magistrado.

5. Conexión con resoluciones posteriores

Si el Magistrado conocía que la operación no podía convalidarse, la existencia o ausencia de medidas para neutralizar sus efectos constituye contexto probatorio para valorar las resoluciones que permitieron después licitar, adjudicar y expedir títulos. La eventual relevancia penal no deriva de no haber dictado una medida aislada, sino de si posteriores resoluciones asumieron como regular un perímetro o una situación patrimonial que el propio órgano sabía no reconciliada.

Disciplina probatoria del núcleo 3

Hecho documentado: existieron escritura, contraprestación y Auto de no convalidación; deben certificarse sus términos y efectos.

Inferencia provisional: la ventaja registral, posesoria o económica pudo persistir y condicionar el perímetro posterior.

Explicación no penal a testar: pudo existir reversión, subsanación, compensación o nuevo título válidamente aprobado y no identificado por el denunciante.

Resoluciones conectadas: Auto de 24 de octubre de 2019, Auto de 24 de febrero de 2021, licitación de mayo de 2021 y actos de adjudicación de 2022.

IX. NÚCLEO 4 — LICITACIÓN, COMPETENCIA EFECTIVA Y ADJUDICACIÓN

1. Estado de la masa y Auto de 24 de febrero de 2021

Aweswell comunicó el estado físico y jurídico de la masa, la posible demolición o alteración de elementos, la falta de acceso, la necesidad de inspección o pericial independiente y la conveniencia de prohibir nuevas obras o actuaciones hasta aclarar la situación. El Auto de 24 de febrero de 2021 reconoció la existencia de peticiones y material gráfico, pero rechazó las medidas por las razones que deberán transcribirse exactamente desde el original.

No se sostiene que el rechazo de una inspección sea por sí solo prevaricador. Su relevancia deriva de la secuencia: conocimiento de control material previo, objeto patrimonial no completamente reconciliado, ausencia de comprobación independiente y posterior convocatoria de una competencia en la que un tercero debía valorar y financiar un activo ocupado, transformado o litigioso.

2. Auto de 6 de mayo y decisiones de mayo de 2021

Debe verificarse el contenido exacto del Auto de 6 de mayo de 2021 y de las decisiones que convocaron o desarrollaron la licitación. La frase “sin necesidad de más pronunciamientos”, si consta literalmente, debe analizarse frente a las cuestiones entonces pendientes: cuantificación definitiva del crédito, efecto de la condonación, objeto registral, no convalidación de 2019, estado físico, acceso a información y comparación homogénea de ofertas.

La denuncia no afirma como hecho probado una “licitación predeterminada”. Plantea una posible restricción material de la competencia o desigualdad estructural entre postores: CAM habría contado con crédito, control material, información, propiedades parciales o posiciones registrales y una oferta compuesta por conceptos heterogéneos; un tercero debía aportar financiación nueva y asumir incertidumbres sobre objeto, cargas, acceso y entrega.

3. Publicidad, notificación y perímetro

Debe comprobarse el edicto, su publicación, las fechas y horas de notificación, el plazo efectivo, la descripción finca por finca, la inclusión o exclusión de los locales de 2018, la información sobre la no convalidación, el acceso al expediente y al activo, la existencia de data room, las garantías exigidas y las condiciones de pago. La alegación de una notificación extremadamente breve debe verificarse mediante LexNET, sede electrónica y constancias de publicación, no mediante memoria posterior.

4. Ottawa GBC y ONA

El Auto de 18 de mayo de 2021 reconoce, según la documentación disponible, una oferta o manifestación de interés de Ottawa GBC de 14,8 millones de euros más gastos, tributos o arbitrios, recibida el 12 de febrero de 2021. Debe obtenerse el documento original, sus anexos, prueba de solvencia, tratamiento procesal, traslado y razón de aceptación o exclusión. ONA habría intentado personarse u obtener información para articular una solución operativa; debe comprobarse qué acceso recibió y qué resolución recayó.

La existencia de una oferta alternativa no demuestra por sí misma que debiera adjudicarse a ese tercero. Sí obliga a verificar si hubo competencia real, información equivalente y criterios comparables, y si el umbral utilizado estaba jurídicamente determinado o descansaba en cifras todavía abiertas.

5. Adjudicación y títulos de 2022

Las decisiones de enero y febrero de 2022 y la escritura de 21 de febrero de 2022 deben reconstruirse como una unidad: beneficiario exacto; bienes incluidos; valor o contraprestación atribuida; crédito extinguido; intereses; condonación; 400.000 euros; cargas; efectos registrales; relación con la no convalidación y con la posesión previa. La escritura habría consignado o atribuido a la operación una cifra próxima a 13.168.082,02 euros, pero no se afirma anticipadamente que esa cifra fuera el precio, el crédito extinguido o el valor íntegro sin examinar el documento original y su soporte judicial.

La pregunta penal es si las resoluciones habilitantes permitieron conscientemente la consolidación de una operación distinta de la autorizada o sometida a competencia, sin un acto previo que resolviera los extremos indispensables. Una cadena documental completa y una interpretación jurídicamente razonable podrían descartar esa hipótesis.

Debe localizarse además cualquier comunicación que la escritura de 21 de febrero de 2022 impusiera a la Administración Concursal tras su formalización, así como la resolución, decreto, testimonio o mandamiento que hubiera acordado o permitido la cancelación de las cargas. Para cada documento deberán constar su fecha efectiva, incorporación al concurso, traslado a las partes y relación con la extinción del crédito y la identidad del beneficiario.

Disciplina probatoria del núcleo 4

Hecho documentado: existieron decisiones de licitación y adjudicación, una oferta o interés de Ottawa reconocido en Auto y peticiones de acceso o personación de ONA.

Inferencia provisional: las condiciones pudieron ser materialmente no homogéneas por control previo, objeto incierto y composición del crédito de CAM.

Explicación no penal a testar: CAM pudo cumplir válidamente reglas objetivas y las alternativas externas pudieron carecer de firmeza, solvencia, plazo o requisitos.

Resoluciones conectadas: Autos de 24 de febrero y 6 de mayo de 2021, decisiones de mayo de 2021 y actos de enero–febrero de 2022.

X. NÚCLEO 5 — IDENTIDAD DEL ACREEDOR, EJECUTANTE, OFERENTE, ADJUDICATARIO Y TITULAR

La denominación “CAM” se utiliza sólo como abreviatura narrativa y no presupone identidad jurídica entre sociedades. La documentación revisada alterna Construcciones Acosta Matos, S.A.; Construcciones Acosta Matos, S.L.; “Constructora Matos, S.A.”; y otras combinaciones en el concurso, la ejecución hipotecaria de Arrecife, la oferta de 2018, actas comunitarias, notas registrales y títulos de 2022.

La oferta de 2018 aparece formulada principalmente en nombre de CAM S.A., pero contiene una referencia a CAM S.L. como ejecutante hipotecaria por sucesión procesal en Arrecife. La documentación registral de 2022 habría reflejado, según las copias disponibles, titularidad dominical a favor de la S.A. y carga hipotecaria a favor de la S.L. Material privado de información mercantil sugiere NIF diferentes, pero se utiliza únicamente como indicio para solicitar certificación oficial, no como prueba concluyente de inexistencia o nulidad.

La cuestión central es si la persona jurídica reconocida como acreedora, comparecida en ejecución, autora de la oferta, destinataria de testimonios, beneficiaria de la adjudicación y titular final fue identificada de manera consistente y válida, con sucesión, capacidad, representación y poderes acreditados en cada etapa. Deben recabarse certificados históricos del Registro Mercantil y BORME, NIF, escrituras de transformación o reactivación, cesiones, solicitudes y Autos de sucesión procesal y poderes.

Una errata material o una transformación debidamente acreditada no tiene relevancia penal. La cuestión adquiere valor indiciario respecto del Magistrado sólo si consta que una divergencia material sobre titularidad o legitimación fue puesta en su conocimiento y, pese a ello, una resolución permitió ejercer derechos o recibir activos a una entidad no identificada o no legitimada, sin explicación razonable. Este extremo se mantiene subordinado a los cuatro núcleos anteriores.

La reconstrucción societaria completa queda identificada en la reserva documental conservada por el denunciante y podrá aportarse selectivamente a requerimiento de la Sala.

Disciplina probatoria del núcleo 5

Hecho documentado: las copias examinadas contienen denominaciones sociales no uniformes y referencias procesales potencialmente distintas.

Inferencia provisional: pudo no haberse depurado adecuadamente la identidad de quien ejerció y recibió derechos en cada procedimiento.

Explicación no penal a testar: errata, cambio de tipo social, reactivación, sucesión universal, cesión o representación válidamente acreditada.

Resoluciones conectadas: cambio de titularidad de febrero de 2018, licitación y actos de adjudicación/titulación de 2022.

XI. SEIS GRUPOS DE RESOLUCIONES CUYA POSIBLE INJUSTICIA DEBE EXAMINARSE

La denuncia no atribuye relevancia penal a “todo el concurso”. Delimita seis grupos de resoluciones, que deberán analizarse en su texto íntegro y en relación con los documentos que ya obraban en autos al dictarse.

1. Autos de 16 de abril y 4 de junio de 2018

Debe verificarse el objeto exacto de la aclaración solicitada; si se refería a intereses legales o convencionales; qué quedó reservado a liquidación posterior; y si las resoluciones fueron después utilizadas para justificar intereses moratorios postconcursoales o una cifra definitiva que no habían determinado. Respecto del Auto de 4 de junio de 2018, debe comprobarse si su función fue exclusivamente fijar, a partir de actas de saldo de CAM, el umbral que debía superar un tercero, y si posteriormente se le atribuyeron efectos propios de una liquidación, clasificación o reconocimiento definitivo del crédito que no constaban en su fallo. La delimitación efectuada por la Audiencia Provincial en 2019 y la naturaleza procesal del Auto de 23 de diciembre de 2021, resolutorio de un recurso de queja, constituyen parámetros objetivos para examinar ese uso posterior.

2. Auto de 24 de octubre de 2019

Debe precisarse qué declaró, qué rechazó convalidar, qué efectos ordenó y qué actuaciones de ejecución, restitución, rectificación registral o conciliación se adoptaron. La contradicción a examinar no es el Auto en sí, sino la eventual continuidad de los efectos de la operación no convalidada y su tratamiento en resoluciones posteriores.

3. Auto de 12 de mayo de 2020

Debe transcribirse el fundamento sobre cosa juzgada y el pasaje que reserva una futura determinación contradictoria. Se examinará si ambas proposiciones son conciliables, cuál era el objeto cerrado y cuál permanecía abierto, y si el Magistrado conocía la diferencia entre firmeza y liquidación futura.

4. Autos de 18 de enero y 24 de febrero de 2021

El primero habría cerrado la solicitud de determinación por considerarla contraria a resoluciones previas. El segundo rechazó inspección, pericial u otras medidas sobre la masa. Debe analizarse qué documentos conocía el Juzgado, qué cuestiones seguían abiertas, qué razones ofreció y qué efecto tuvo el rechazo sobre la futura competencia y preservación.

5. Auto de 6 de mayo y decisiones de licitación de mayo de 2021

Debe comprobarse si se cerraron definitivamente cuestiones todavía pendientes, cuál fue el umbral, cómo se publicitó el objeto, cómo se trató Ottawa/ONA, qué plazo y acceso tuvieron terceros y si las posiciones eran económicamente homogéneas. La relevancia penal dependerá de que la solución adoptada fuera ajena a una interpretación razonable y conocida como tal.

6. Decisiones de adjudicación y titulación de enero-febrero de 2022

Debe identificarse el beneficiario, el objeto, el crédito extinguido, el valor, la condonación, la relación con los locales y la no convalidación, y la identidad societaria. Deben distinguirse la resolución sustantiva de licitación/adjudicación de 2021, el Auto de 15 de octubre de 2021, el Auto de 26 de enero de 2022 que completó o aclaró de oficio la resolución anterior al amparo del artículo 215.3 LEC, cualquier testimonio o acto habilitante y la escritura de 21 de febrero de 2022. Debe examinarse también el Auto de la Audiencia Provincial de 23 de diciembre de 2021, en cuanto resolución de un recurso de queja, junto con cualquier comunicación posterior exigida por la escritura y el título de cancelación de cargas. Se comprobará si la secuencia habilitante consolidó conscientemente efectos incompatibles con el contenido conocido de decisiones anteriores o si existía una explicación jurídica y documental suficiente.

Los Autos de 12 de septiembre y 11 de noviembre de 2025 se incorporan únicamente como contexto continuado: explican el origen de DIP 2/2026 y permiten verificar si, al resolver sobre la separación del Administrador Concursal, se mantuvo o confirmó un cierre respecto de hechos anteriores. No constituyen por sí solos el objeto principal de esta denuncia ampliada.

XII. ESTÁNDAR PENAL: ARTÍCULO 446.3 CP Y RESERVA SUBSIDIARIA DEL ARTÍCULO 447 CP

El artículo 446.3 CP exige que el Juez o Magistrado dicte, a sabiendas, una resolución injusta. No todo error, discrepancia interpretativa, resolución desfavorable, decisión revocada o motivación insuficiente integra el tipo. La injusticia penal exige un apartamiento objetivo y grave del Derecho, de modo que la decisión no pueda explicarse mediante una interpretación razonable efectuada con métodos jurídicos admisibles. El elemento subjetivo requiere conocimiento del carácter injusto; no basta la negligencia ordinaria ni el dolo eventual.

La jurisprudencia del Tribunal Supremo también ha rechazado que un exceso o una interpretación errónea, corregible en vía de recurso, alcance automáticamente el umbral de arbitrariedad penal. Por ello, esta denuncia no pide inferir delito del resultado adverso. Solicita comprobar si, respecto de resoluciones concretas, concurrían simultáneamente:

1. una proposición fáctica o jurídica objetivamente incompatible con el expediente conocido;
2. la ausencia de una explicación razonable capaz de reconciliarla con las decisiones previas y la normativa aplicable;
3. conocimiento judicial directo de los documentos que mostraban la incompatibilidad;
4. un efecto procesal y patrimonial previsible y objetivamente favorable a CAM;
5. y una secuencia posterior que convirtió ese efecto en difícilmente reversible.

Las omisiones, silencios o falta de medidas no se formulan como una “prevaricación por omisión” autónoma. Se utilizan únicamente como prueba contextual de conocimiento, arbitrariedad, propósito y consecuencias de resoluciones determinadas. La expresión descriptiva “secuencia de

conocimiento, ausencia de acto protector y decisiones posteriores” no sustituye al requisito de identificar una resolución injusta.

Sin perjuicio de lo anterior, si no resultara acreditado el elemento subjetivo del artículo 446 CP, se interesa que la Sala valore exclusivamente respecto de resoluciones concretas si pudiera concurrir el presupuesto del artículo 447 CP, esto es, resolución manifiestamente injusta dictada por imprudencia grave o ignorancia inexcusable. Esta reserva no convierte toda negligencia o error en infracción penal.

No se mantiene en el núcleo de calificación una imputación directa al Magistrado por el artículo 262 CP, estafa procesal, encubrimiento, concertación o cooperación genérica. Si del examen documental resultaran indicios individualizados de delitos atribuibles a personas no aforadas, se interesa la deducción de testimonio al órgano competente, sin anticipar su calificación ni autorización.

XIII. POR QUÉ LA DENUNCIA NO ES UN RECURSO CONCURSAL ENCUBIERTO

La denuncia no pide a la Sala que decida cuál era el crédito correcto, si la adjudicación es civilmente válida, si CAM ostenta título definitivo, si el Administrador Concursal debe ser separado, ni si los recursos pendientes deben estimarse. Las acciones concursales, civiles, mercantiles, registrales, restitutorias y resarcitorias quedan expresamente reservadas. Las referencias a “adjudicatario”, “adquirente” o “titular” son descriptivas y no suponen reconocimiento de validez o renuncia a su impugnación.

La cuestión penal es distinta: si resoluciones determinadas fueron objetivamente insostenibles frente a hechos y proposiciones jurídicas conocidos, y si se dictaron con conciencia de esa incompatibilidad. La posibilidad de recurso no inmuniza una resolución penalmente injusta; del mismo modo, la existencia de una resolución adversa no basta para criminalizarla. La delimitación mediante cinco núcleos, seis grupos de decisiones y documentos concretos permite separar ambos planos.

La denuncia contra el Administrador Concursal es independiente. Su conducta sólo se menciona cuando permite comprender qué información, informes, propuestas o posiciones fueron sometidos al control judicial y qué respuesta jurisdiccional se produjo. No se atribuye al Magistrado responsabilidad automática por actos del Administrador Concursal.

La DI 169/2026 ante el CGPJ se refiere a supervisión judicial, conducta institucional, trazabilidad y apariencia objetiva de parcialidad. No se invoca como prueba de delito ni se pide revisar el expediente disciplinario. Los materiales CNMV, RIC, Intervención General, ICALPA o fondos públicos se citan únicamente como trazabilidad de efectos posteriores y como razón para preservar el expediente judicial de origen; no se pide a la Sala resolver materias administrativas, fiscales, disciplinarias o de mercado.

XIV. MATRIZ RESOLUCIÓN / CONOCIMIENTO / CONTRADICCIÓN / EFECTO

La siguiente matriz resume la hipótesis de comprobación. No sustituye la lectura de las resoluciones originales ni prejuzga su injusticia. La matriz que sigue forma parte integrante del presente escrito. La documentación ampliada que la sustenta queda identificada en la reserva documental y podrá aportarse selectivamente..

DENUNCIA PENAL DIRECTA — MATRIZ DE RESOLUCIONES

MATRIZ — GRUPOS 1 A 3

Resolución	Autor	Pronunciamiento	Conocimiento previo	Cuestión abierta	Contradicción alegada	Efecto inmediato	Efecto posterior	Explicación no penal a testar	Documento solicitado
16/04 y 04/06/2018	A. López Villarrubia	16/04: intereses sujetos al art. 59 LC y límite hipotecario, con liquidación posterior; 04/06: umbral de mejora basado en actas CAM	Textos definitivos; solicitud de aclaración; actas de saldo	Importe, clase y periodo de intereses; diferencia entre umbral y crédito definitivo	Uso posterior del umbral como deuda cerrada pese a delimitación de la AP	Fija marco de intereses y umbral de tercero	Pago, licitación y adjudicación sobre cifra no conciliada	Objetos jurídicos distintos o liquidación posterior válida	Autos, solicitud, actas, AP 23/07/2019 y AP 23/12/2021 a verificar
24/10/2019	A. López Villarrubia	No convalidación de operación OB REM	Escritura 28/11/2018; plan; suspensión	Restitución, registro y 400.000 €	Efectos habrían persistido sin acto identificado	Rechaza convalidación	Perímetro de licitación y título final	Existió reversión o nuevo título no localizado	Expediente de ejecución, registro, cuentas
12/05/2020	A. López Villarrubia	Cosa juzgada y futura determinación, según copia	Escritos, actas de saldo y delimitación AP 23/07/2019	Cuantía definitiva, clasificación y transformación del umbral en crédito	Cierre y reserva futura potencialmente incompatibles	Limita contradicción	Cierre de cifra y umbral	Objetos distintos o reserva meramente instrumental	Auto íntegro y escritos previos/posteriores

DENUNCIA PENAL DIRECTA — MATRIZ DE RESOLUCIONES

MATRIZ — GRUPOS 4 A 6

Resolución	Autor	Pronunciamiento	Conocimiento previo	Cuestión abierta	Contradicción alegada	Efecto inmediato	Efecto posterior	Explicación penal a testar no	Documento solicitado
18/01 y 24/02/2021	A. López Villarrubia	Rechazo de determinación; rechazo de inspección/pericial	Escritos sobre deuda, masa, acceso y obras	Cifra, estado y protección del activo	Cierre sin liquidación e inexistencia de prueba independiente	Impide aclaración y comprobación	Terceros compiten sobre objeto incierto	Medidas innecesarias o dilatorias	Autos, fotos, peticiones, informes del AC
06/05 y mayo 2021	A. López Villarrubia	Cierre y licitación; "sin más pronunciamientos", a verificar	Todo lo anterior; Ottawa/ONA	Umbral, objeto, acceso e igualdad	Competencia con posiciones no homogéneas	Convoca/desarrolla licitación	Adjudicación al controlador previo	Oferta CAM superior o reglas válidas	Edicto, logs, ofertas, grabación
Ene-feb 2022	A. López Villarrubia / LAJ según acto	Adjudicación, testimonios y título	No convalidación, cifra discutida, identidad societaria y AP 23/12/2021 a verificar	Beneficiario, crédito, objeto, cancelación de cargas y comunicación post-escritura	Consolidación sin puente documental identificado	Habilita transmisión	Inscripción y explotación posterior	Documentos reconciliaban válidamente la operación	Autos, DIOR/decreto, escritura, comunicación al Juzgado, cancelación, Registro y poderes

XV. DILIGENCIAS INICIALES LIMITADAS Y PROPORCIONADAS

Se solicita una primera fase estrictamente documental, delimitada y certificada. Su finalidad es que la Sala disponga del registro oficial necesario antes de decidir sobre archivo, inadmisión, incoación o necesidad de querella. Las diligencias personales o técnicas más amplias se reservan para una segunda fase únicamente si el examen inicial revelara indicios suficientes, contradicciones objetivas o una conexión concreta con las resoluciones denunciadas.

1. Testimonio o acceso al expediente judicial electrónico de las piezas concretamente vinculadas a los seis grupos de resoluciones, sin incorporar indiscriminadamente todo el Concurso 36/2012.
2. Copias certificadas e íntegras de los Autos de 16 de abril y 4 de junio de 2018; Auto de 24 de octubre de 2019, notificado el 25 de octubre; Auto de 12 de mayo de 2020; Autos de 18 de enero, 24 de febrero y 6 de mayo de 2021; decisiones de licitación y adjudicación de 2021; Auto de 15 de octubre de 2021; Auto de 26 de enero de 2022 de complemento o aclaración al amparo del artículo 215.3 LEC; testimonios y actos habilitantes; escritura de 21 de febrero de 2022; y resoluciones de la Audiencia Provincial de 23 de julio de 2019 y 23 de diciembre de 2021, esta última como resolución del recurso de queja 741/2021.
3. Escritos, solicitudes, informes y documentos expresamente vinculados a esas resoluciones, con certificación, cuando sea posible, de su fecha efectiva de creación, asiento de entrada, incorporación al expediente, traslado o notificación a las partes y resolución o diligencia mediante la que comenzaron a producir el efecto jurídico que se les atribuye.
4. Documentación de junio a septiembre de 2018 sobre la estructura de rescate: comunicación original de Daniel Irigoyen, anexos, cabeceras y metadatos; contrato de arrendamiento de industria con ONA y anexo firmados; encargo profesional y provisión; valoración, due diligence, plan de negocio y paquete de financiación; solicitud preparada y circulada el 10 de septiembre; certificación sobre si alguna versión definitiva fue presentada; y, en su caso, constancia judicial de recepción, traslado, requerimientos, respuesta y tratamiento.
5. Textos definitivos, Auto de cambio de titularidad, solicitud y Autos de aclaración, actas de saldo, certificados, escritos y documentos utilizados para establecer el crédito operativo y el umbral exigido a terceros.
6. Escritura de 28 de noviembre de 2018, cheque de 400.000 euros, solicitud de convalidación, Auto de 24 de octubre de 2019 y todo acto posterior invocado como restitución, reversión, rectificación, conciliación o nuevo título.
7. Edicto, publicación, logs de notificación, condiciones, descripción del perímetro, información facilitada a postores, grabación y acta de la comparecencia o licitación de mayo de 2021.
8. Documento original y metadatos de Ottawa GBC y documentación de ONA estrictamente necesaria para verificar recepción, acceso, solvencia, tratamiento y respuesta.
9. Autos, diligencias, decretos, testimonios, escritura e inscripciones de enero–febrero de 2022, con identificación exacta del beneficiario y de los bienes.
10. Rendición de cuentas definitiva de la Administración Concursal, con constancia de presentación, traslado, aprobación, impugnación y resolución recaída; o certificación expresa de que no consta incorporada en las actuaciones delimitadas.
11. Resolución, decreto, testimonio, mandamiento o comunicación que hubiera acordado o permitido la cancelación de las cargas tras la adjudicación, con identificación del procedimiento, beneficiario, fundamento, fecha de incorporación y traslado a las partes.

12. Comunicación que, conforme a la escritura de 21 de febrero de 2022 o a las resoluciones habilitantes, debiera haber realizado la Administración Concursal al Juzgado después de la formalización, junto con sus anexos y la respuesta judicial o procesal que hubiera recaído.

13. Certificados históricos del Registro Mercantil y BORME, NIF, poderes y documentos de sucesión procesal necesarios para identificar al acreedor, ejecutante, oferente, adjudicatario y titular registral.

14. Declaración de D. Gil Marer para ratificar la denuncia, explicar procedencia documental e identificar extremos de localización.

15. Sólo después del examen documental, declaración limitada de Daniel Irigoyen, profesionales presentes y demás testigos específicamente vinculados a hechos documentados.

Se interesa la conservación inmediata de grabaciones, actas, metadatos, registros de publicación y notificación, documento original de Ottawa/ONA y expediente judicial electrónico de las actuaciones delimitadas, por tratarse de materiales susceptibles de pérdida, migración o degradación.

Una vez incorporado y certificado el núcleo documental, se interesa que, si persisten cuestiones técnicas determinantes, se valore una pericial independiente —preferentemente por economista forense o experto en contabilidad concursal, financiación de reestructuración y operaciones hoteleras— limitada a: identificar qué elementos estaban firmados o formalizados; qué pasos de cierre permanecían pendientes; qué importe verificable era necesario para pagar o consignar; qué información o actuación del Juzgado o de la Administración Concursal era necesaria para completar el cierre; y qué consecuencias económicas objetivas pudieron derivarse de su falta de tratamiento. El perito no deberá pronunciarse sobre dolo, prevaricación o culpabilidad. Los requerimientos bancarios sobre los 400.000 euros, la investigación de seguridad, obras y explotación, las comunicaciones a CNMV, RIC, autoridades fiscales o de fondos, las listas amplias de testigos y el examen corporativo de terceros quedarían para una fase ulterior y sólo procederían si el núcleo inicial revelara indicios individualizados.

XVI. SUPlico A LA SALA

Que tenga por presentado este escrito, con sus documentos y copias, por formulada DENUNCIA PENAL Y PUESTA EN CONOCIMIENTO DIRECTA respecto de hechos indiciariamente relevantes producidos en el Concurso Ordinario nº 36/2012, y acuerde:

PRIMERO. Su registro, conservación e identificación mediante el número de expediente o actuación que corresponda, expidiendo al denunciante resguardo acreditativo de su presentación.

SEGUNDO. La incorporación incluida al final del escrito como antecedente del expediente documental relativo a las Diligencias de Investigación Preprocesales nº 2/2026 de la Fiscalía de la Comunidad Autónoma de Canarias, cuyo Decreto de 6 de marzo de 2026 declaró expresamente que el archivo no producía efectos de cosa juzgada y que el denunciante podía reiterar su denuncia ante el órgano judicial competente.

TERCERO. Que se dé audiencia o traslado al Ministerio Fiscal en los términos legalmente procedentes.

CUARTO. Que se valore la competencia de esta Sala conforme al artículo 73.3.b) LOPJ y la procedencia de incoar la causa mediante providencia conforme al artículo 406 LOPJ, o de adoptar la actuación que resulte procedente conforme al artículo 407 LOPJ.

QUINTO. Que, antes de adoptar una decisión definitiva sobre la relevancia penal de los hechos —y, en particular, antes de un eventual archivo por insuficiencia indiciaria o por considerarlos una mera

discrepancia jurisdiccional— se obtenga, certifique y examine el núcleo documental mínimo expresamente delimitado: las resoluciones identificadas, incluidos el Auto de 4 de junio de 2018 y las delimitaciones de la Audiencia Provincial; los escritos y asientos que acreditan conocimiento previo; la estructura de rescate y sus documentos firmados; los documentos utilizados para establecer el crédito y el umbral; la operación OB REM y su eventual ejecución restitutoria; la licitación y Ottawa/ONA; y los actos de adjudicación, comunicación post-escritura, cancelación de cargas, titulación e identificación societaria de 2022, con trazabilidad de creación, entrada, incorporación, traslado, notificación y efecto.

SEXTO. Que se acuerde la conservación inmediata de grabaciones, actas y metadatos de la comparecencia o licitación de mayo de 2021; registros de publicación y notificación; documento original y metadatos de Ottawa/ONA; y expediente judicial electrónico completo correspondiente a las actuaciones delimitadas.

SEXTO BIS. Que, una vez incorporado y examinado el testimonio certificado y sólo si subsisten cuestiones técnicas relevantes para comprender la viabilidad, mecánica de cierre, cuantificación del pasivo o efecto económico de las operaciones delimitadas, se valore la designación de un perito independiente con experiencia en contabilidad concursal y financiación de reestructuración; subsidiariamente, que se indique el cauce adecuado para aportar un dictamen independiente basado en el mismo registro certificado. La pericial deberá limitarse a cuestiones técnicas y no pronunciarse sobre responsabilidad penal, dolo o prevaricación.

SÉPTIMO. Que, si la Sala concluyera que para la apertura de una causa formal resulta indispensable la presentación de querella con abogado y procurador, se notifique expresamente al denunciante, conservando esta comunicación y sus documentos como antecedente registrado, sin atribuirle efectos procesales distintos de los legalmente correspondientes.

OCTAVO. Que, si de la comprobación documental resultaran indicios individualizados respecto de personas no aforadas, se deduzca testimonio al órgano judicial competente, sin prejuzgar en este momento su responsabilidad o calificación jurídica.

OTROSÍ DIGO PRIMERO. Que el denunciante ofrece prestar declaración, ratificar personalmente esta denuncia e identificar la procedencia y localización de los documentos aportados.

OTROSÍ DIGO SEGUNDO. Que solicita que toda resolución relativa a registro, competencia, remisión, inadmisión o archivo le sea notificada en el domicilio y correo electrónico indicados.

OTROSÍ DIGO TERCERO. Que las referencias a terceras personas y entidades se formulan exclusivamente como contexto documental y para permitir la comprobación de los hechos, sin efectuar imputación penal cerrada contra ellas.

OTROSÍ DIGO CUARTO. Que la presente denuncia es independiente del expediente disciplinario DI 169/2026, de los recursos pendientes ante la Audiencia Provincial de Las Palmas y de la denuncia separada relativa a la actuación del Administrador Concursal.

OTROSÍ DIGO QUINTO. Que la constancia de la fecha de presentación se solicita exclusivamente a efectos de registro y trazabilidad, sin atribuir unilateralmente a esta denuncia efectos sobre prescripción, interrupción o personación que sólo puedan derivarse de la ley y de la resolución judicial competente.

OTROSÍ DIGO SEXTO. Que las referencias a adjudicación, adquisición, titularidad o propiedad se emplean descriptivamente y no comportan reconocimiento de validez ni renuncia a acciones concursales, civiles, mercantiles, registrales, restitutorias o resarcitorias.

En Las Palmas de Gran Canaria, a 17 de junio de 2026.

Fdo.: D. Gil Marer

NIE [REDACTED]

XVII. ÍNDICE CERRADO DE ANEXOS DEL PAQUETE DE PRESENTACIÓN

El paquete digital generado acompaña únicamente un núcleo documental selectivo, verificable y proporcionado. No pretende sustituir el expediente judicial certificado que se solicita a la Sala. Los documentos de identidad y las piezas completas de las DIP 2/2026 deberán añadirse manualmente antes de la presentación si se dispone de ellas.

BLOQUE FISCALÍA — DIP 2/2026

- **DOCUMENTO F-1** — Decreto de Fiscalía correspondiente a las DIP 2/2026
- **DOCUMENTO F-2** — Oficio o comunicación de notificación correspondiente a las DIP 2/2026

ANEXO 1 — Comunicación contemporánea de D. Daniel Irigoyen Fujiwara de 13 de junio de 2018, con referencia a la reunión mantenida con el Magistrado-Juez y el Administrador Concursal.

ANEXO 2 — Oferta vinculante condicionada de financiación de 12 de junio de 2018 — estructura Aweswell / Stoneweg.

ANEXO 3 — Extracto disponible del Auto de 4 de junio de 2018 relativo a las cantidades utilizadas para fijar el umbral de mejora de terceros.

ANEXO 4 — Extracto disponible del Auto nº 78/2019 de la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Las Palmas, de 23 de julio de 2019.

ANEXO 5 — Extracto disponible del Auto de 24 de octubre de 2019, notificado el 25 de octubre, que rechazó la convalidación de la escritura de 28 de noviembre de 2018.

ANEXO 6 — Auto de 12 de mayo de 2020 relativo, entre otros extremos, al tratamiento de intereses, cuantificación de deuda y cosa juzgada.

ANEXO 7 — Escrito de Aweswell relativo al estado y preservación de la masa activa.

ANEXO 8 — Escrito de Construcciones Acosta Matos frente a las alegaciones de Aweswell sobre el estado de la masa activa, de 15 de febrero de 2021.

ANEXO 9 — Auto de 24 de febrero de 2021 relativo a la masa activa y la continuación de la liquidación.

ANEXO 10 — Extracto disponible del Auto de la Audiencia Provincial de 23 de diciembre de 2021, resolutorio del recurso de queja sobre recurribilidad; no constituye una liquidación autónoma y firme del crédito.

RESERVA DOCUMENTAL NO APORTADA COMO ANEXO NUCLEAR

Se conserva separadamente, para su aportación a requerimiento o en una segunda fase, la documentación ampliada sobre textos definitivos, oferta CAM, operación OB REM, licitación, adjudicación, comunicaciones profesionales, financiación, ONA, Ottawa, registro, contabilidad, identidad societaria y actuaciones institucionales. La existencia de esta reserva se identifica en el manifiesto de entrega, sin atribuirle por el momento valor probatorio autónomo.

BLOQUE FISCALÍA — DIP 2/2026

- **DOCUMENTO F-1** — Decreto de Fiscalía correspondiente a las DIP 2/2026
- **DOCUMENTO F-2** — Oficio o comunicación de notificación correspondiente a las DIP 2/2026

La Fiscalía declaró expresamente que el archivo no producía efectos de cosa juzgada y que el denunciante podía reiterar su denuncia ante el órgano judicial competente.

Documento aportado en copia disponible.



Fiscalía de la Comunidad Autónoma de Canarias
Las Palmas de Gran Canaria

Sección:
FISCALÍA DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CANARIAS
Las Palmas de Gran Canaria
Procedimiento: Diligencias preprocesales
Fiscalía - Diligencias de investigación preprocesal
Nº Procedimiento: 0000002/2026
NIG: 3501670220260000245

DECRETO DE RESOLUCIÓN

PRIMERO: El pasado 20 de enero de 2026 se recibe en esta Fiscalía (vía correo electrónico y procedente de la Fiscalía Provincial de Las Palmas de Gran Canaria) denuncia y documentación adjunta presentados por D. GIL MARER, dando cuenta de hechos supuestamente cometidos por el Magistrado del Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Las Palmas de Gran Canaria, sin mencionar explícitamente su nombre, que pudieran ser constitutivos de delito de prevaricación judicial.

SEGUNDO: La presente denuncia del Sr. MARER tiene por objeto, según refiere, poner en conocimiento del Ministerio Fiscal hechos relativos a la actuación jurisdiccional desarrollada en el Concurso Ordinario nº 36/2012 del Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Las Palmas de Gran Canaria, que considera constitutivos de un delito de prevaricación judicial por omisión o resolución injusta a sabiendas, tipificado en el artículo 446 del Código Penal, por cuanto, considera el denunciante, concurren indicios de apartamiento consciente del juez de su deber legal de tutela y supervisión, conforme a la legislación concursal vigente.

TERCERO: Se abrieron en base al escrito referido las anteriormente reseñadas diligencias de investigación mediante decreto de fecha 11 de febrero de 2026, toda vez que la instrucción de las causas penales contra Jueces y Magistrados, por delitos cometidos en el ejercicio del cargo en la Comunidad Autónoma, corresponde a la Sala de lo Civil y Penal del respectivo Tribunal Superior de Justicia siempre que esta atribución no corresponda al Tribunal Supremo (art. 73.3.b LOPJ), encontrándose facultado el Ministerio Fiscal para recibir denuncias y realizar investigaciones que afecten a personas aforadas, para lo que resulta competente la Fiscalía del órgano jurisdiccional que haya de conocer del asunto que es la del tribunal de aforamiento (arts. 5 EOMF y 773.2 LECrim; y Circular FGE 2/2022, Apartado 4.3.1.3, en relación con la Consulta FGE 1/2005, apartado IV).

CUARTO: Los principales puntos que contiene el escrito del denunciante, a los efectos que en estas diligencias de investigación se pretende, tras el examen de la denuncia manuscrita, son los siguientes:

La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso en el que ha sido dictada sólo podrá llevarse a cabo previa disociación de los datos de carácter personal que los mismos contuvieran y con pleno respeto al derecho a la intimidad, a los derechos de las personas que requieran un especial deber de tutela o a la garantía del anonimato de las víctimas o perjudicados, cuando proceda. Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos, ni comunicados con fines contrarios a las leyes.





La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso en el que ha sido dictada sólo podrá llevarse a cabo previa disociación de los datos de carácter personal que los mismos contuvieran y con pleno respeto al derecho a la intimidad, a los derechos de las personas que requieran un especial deber de tutela o a la garantía del anonimato de las víctimas o perjudicados, cuando proceda. Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos, ni comunicados con fines contrarios a las leyes.



La denuncia se contrae al cuestionamiento de la actuación jurisdiccional desarrollada en el Concurso Ordinario nº 36/2012 del Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Las Palmas de Gran Canaria, en el que aparece como concursada la entidad “LUCHY PLAYA BLANCA, S.L.U.”, y, más en concreto, el denunciante se centra de forma exclusiva en dos resoluciones judiciales dictadas en la Sección o pieza 2ª de dicho procedimiento, relativa a la Administración concursal: El Auto de 12 de septiembre de 2025, por el que se desestima la solicitud de separación de la Administración Concursal formulada por AWESWELL LIMITED y el Auto de 11 de noviembre de 2025, por el que se desestiman los recursos de reposición interpuestos por LUCHY PLAYA BLANCA, S.L.U. y AWESWELL LIMITED, confirmando íntegramente el Auto anterior.

Estas resoluciones trataban de responder a una solicitud previa de la entidad AWESWELL LIMITED en la que en fecha 23 de abril de 2025 solicitaba la separación de la Administración Concursal por considerar que su actuación en dicha actividad afectaba al cumplimiento de los deberes legales del administrador concursal al imputarle la ausencia prolongada de rendición de cuentas, la falta de formulación de cuentas anuales durante ejercicios sucesivos, una gestión económica opaca y no fiscalizada, una anómala prolongación del procedimiento concursal y unos honorarios y actuaciones no sometidos a control judicial efectivo.

Por lo que se refiere al Auto de 12 de septiembre de 2025 la censura se centra, según aduce el denunciante, en que dicha resolución no entró a analizar ninguno de los hechos que exponía o denunciaba por haber estimado el Magistrado una supuesta falta de legitimación activa de AWESWELL LIMITED y ello pese a que reconocía en el auto que la separación del administrador concursal puede acordarse de oficio y, pese a que el juez del concurso ostenta funciones de tutela y supervisión, declinó examinar el fondo de las alegaciones. Por su parte, en el Auto de 11 de noviembre de 2025 el Magistrado, al resolver sendos recursos de reposición interpuestos contra la resolución anteriormente indicada, la confirma íntegramente, destacando el aquí denunciante como relevante el siguiente razonamiento, que es base de su presente denuncia: “Podríamos coincidir con los razonamientos del recurso, pero en este caso la argumentación que se expone sólo es válida para proteger los intereses legítimos de los acreedores (...) Por tanto, este juzgador entiende que no tiene el deber de analizar cada una de las actuaciones cuestionadas (...) si no aprecia indicio alguno de incumplimiento de sus deberes por parte de la administración concursal que le habilitara para plantear, de oficio, la separación o bien para exigirle, de acuerdo con el artículo 82 TRLC, algún informe.” *-la selección y el entrecomillado es del denunciante-*. Sostiene éste que el Magistrado incurre en delito de prevaricación judicial porque se aparta deliberadamente del deber legal de supervisión que imponen los artículos 82 y 100 del Texto Refundido de la Ley Concursal un deber activo de supervisión de la Administración Concursal, incluso de oficio, negándose a examinar los hechos que habían sido objeto de alegación, lo cual en su opinión “vacía de contenido el deber de tutela judicial y convierte la supervisión en una función meramente nominal” y “constituye una omisión deliberada de la función jurisdiccional”.

El denunciante acompaña con su denuncia sendas copias de las resoluciones judiciales objeto de su queja así como otra muy numerosa documentación que, en apariencia,



La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso en el que ha sido dictada sólo podrá llevarse a cabo previa disociación de los datos de carácter personal que los mismos contuvieran y con pleno respeto al derecho a la intimidad, a los derechos de las personas que requieran un especial deber de tutela o a la garantía del anonimato de las víctimas o perjudicados, cuando proceda. Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos, ni comunicados con fines contrarios a las leyes.



no guarda relación con los hechos a que se contrae su actual denuncia y sí, con otras denuncias presentadas ante otras instancias del Ministerio Fiscal, y que han dado lugar ya a la incocación (y archivo) de otras diligencias de investigación preprocesal por la Fiscalía Provincial de Las Palmas de Gran Canaria, como las DIP n.º 22/2026.

QUINTO: El fiscal que suscribe ha efectuado las oportunas consultas del procedimiento mercantil de referencia a través del acceso que le permite el sistema de gestión procesal ATLANTE, extrayendo algunos documentos -que se acuerda unir al presente expediente-, tales como los recursos de reposición interpuestos por las representaciones procesales de AWESWELL LIMITED y de la concursada LUCHY PLAYA BLANCA, S.L.U..

También se ha comprobado que contra el auto resolutorio de ambas reposiciones no consta interpuesto recurso alguno -al menos, hasta la fecha de la consulta (02/03/2026)-. En el pie de recursos de este auto resolutorio se menciona la posibilidad de formular apelación.

SEXTO: Dada la naturaleza del delito de prevaricación judicial denunciado, conviene recordar lo referente al mismo en lo que respecta a su regulación legal y, en su caso, a su consideración jurisprudencial.

La prevaricación judicial viene regulada en los artículos 446 y 447 del Código Penal, que disponen:

Artículo 446: *El juez o Magistrado que, a sabiendas, dictare sentencia o resolución injusta será castigado:*

1.º Con la pena de prisión de uno a cuatro años si se trata de sentencia injusta contra el reo en causa criminal por delito grave o menos grave y la sentencia no hubiera llegado a ejecutarse, y con la misma pena en su mitad superior y multa de doce a veinticuatro meses si se ha ejecutado. En ambos casos se impondrá, además, la pena de inhabilitación absoluta por tiempo de diez a veinte años.

2.º Con la pena de multa de seis a doce meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de seis a diez años, si se tratara de una sentencia injusta contra el reo dictada en proceso por delito leve.

3.º Con la pena de multa de doce a veinticuatro meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de diez a veinte años, cuando dictara cualquier otra sentencia o resolución injustas.

Artículo 447: *El Juez o Magistrado que por imprudencia grave o ignorancia inexcusable dictara sentencia o resolución manifiestamente injusta incurrirá en la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de dos a seis años.*

Respecto de estas figuras penales, la jurisprudencia viene indicando que solo cabe prevaricación cuando de modo claro y evidente, sin posibilidad de duda alguna al respecto, la resolución de que se trate carece de toda posible explicación razonable, es decir,



La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso en el que ha sido dictada sólo podrá llevarse a cabo previa disociación de los datos de carácter personal que los mismos contuvieran y con pleno respeto al derecho a la intimidad, a los derechos de las personas que requieran un especial deber de tutela o a la garantía del anonimato de las víctimas o perjudicados, cuando proceda. Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos, ni comunicados con fines contrarios a las leyes.



cuando es a todas luces contraria al derecho, porque su contenido, incluso en el supuesto de más favorable interpretación de la norma aplicable al caso o de las pruebas concurrentes, no se compadece con lo ordenado por la ley, pudiendo referirse tal ilegalidad así cualificada, tanto a aspectos de procedimiento como materiales, ya se trate de cuestiones de calificación jurídica, ya de problemas de hecho o de apreciación de la prueba.

La Jurisprudencia tiene dicho con reiteración (entre otras las STS de 26 de febrero de 2002, 28 de junio de 2004 y de 3 de febrero de 2009) respecto del delito de prevaricación judicial, que el mismo se integra por los siguientes elementos típicos:

1º) Uno objetivo, consistente en que la autoridad judicial, en el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales, dicte una “resolución injusta”, con exclusión de las pronunciadas en causa criminal contra el reo que, como acabamos de decir, aparecen penadas en los referidos números 1º y 2º del mismo art. 446. Tal injusticia puede derivar de razones de fondo y también existirá cuando haya importantes defectos de forma o procedimiento. Se trata de un elemento constitutivo de este delito que tiene una autonomía propia, sin que pueda en modo alguno quedar contaminado por razones de carácter subjetivo, en este caso por la finalidad de beneficiar a algún interesado en la resolución que se dicte.

2º) Y otro subjetivo, exigido con la expresión “a sabiendas”, que consiste en actuar con conciencia e intención deliberada de faltar a la justicia, lo que ha de aparecer así de una manera que no deje lugar a dudas, y que no es sino la inclusión expresa del dolo como requisito necesario en esta clase de infracciones desde el punto de vista de la consecuencia del carácter antijurídico de la conducta previa a la intencionalidad infractora, que aquí se incorpora expresamente en las respectivas definiciones legales para poner de manifiesto la necesidad de que el autor de estos tipos delictivos ha de actuar con pleno conocimiento del carácter injusto de la resolución que se dicta. Esta expresión («a sabiendas») ha de referirse a la injusticia de la propia resolución, es decir, requiere que el funcionario judicial conozca, bien que hay una oposición al ordenamiento sustantivo, bien que se viola alguna o algunas normas importantes de procedimiento: ha de actuar con el conocimiento pleno de la realidad de esa injusticia material o formal.

No ofreciendo, en general, problemas de interpretación el término “Resolución”, la cuestión verdaderamente compleja y que constituye el núcleo esencial del tipo delictivo analizado, será lo relativo a determinar si la resolución es “injusta” en los términos y con el significado que doctrinalmente se viene atribuyendo al término en referencia al delito de prevaricación y que obviamente no puede equipararse de forma automática a cualquier decisión no ajustada a Derecho, pues supondría una interpretación extraordinariamente amplia y genérica del tipo penal.

La jurisprudencia, en orden a la conceptualización de lo que debe entenderse por resolución injusta, ha abandonado posiciones subjetivas, que hacían depender de la subjetividad del juez lo justo de lo injusto.

La injusticia no debe ser contemplada desde un plano subjetivo, esto es, que requiera que el juez aplique el Derecho o dirija el procedimiento conscientemente en contra de su convicción respecto del Derecho aplicable (STS 102/2009 de 3 de febrero).



La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso en el que ha sido dictada sólo podrá llevarse a cabo previa disociación de los datos de carácter personal que los mismos contuvieran y con pleno respeto al derecho a la intimidad, a los derechos de las personas que requieran un especial deber de tutela o a la garantía del anonimato de las víctimas o perjudicados, cuando proceda. Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos, ni comunicados con fines contrarios a las leyes.



La injusticia debe ser apreciada desde una perspectiva objetiva y se produce cuando la aplicación del derecho no resulta objetivamente sostenible, según los métodos generalmente admitidos en la interpretación. Se exige, por lo tanto, una indudable infracción del derecho, y, además, una arbitrariedad en el ejercicio de la jurisdicción.

La concepción objetiva ha sido complementada por la teoría de la infracción de deber, que resulta útil para determinar la injusticia cuando se aplican normas de contenido impreciso. Según esta posición doctrinal en decisiones de contenido discrecional la decisión prevaricadora se produce cuando el juez decide motivado por consideraciones ajenas al ordenamiento jurídico y cuando se aparta del método de interpretación o aplicación previsto en el ordenamiento jurídico (STS 102/2009, de 3 de febrero).

Un elemento del tipo objetivo es el dictado de una resolución, que puede revestir cualquier forma, a la que se califica como injusta, en la medida en que no resulta sostenible por medio de cualquier interpretación o argumentación que, siguiendo los cauces generalmente aceptados, resulte defendible en Derecho. De manera que "el examen de la satisfacción de los elementos del tipo penal, debe realizarse sobre las concretas resoluciones judiciales" (STS nº 585/2017, de 20 de julio). En el mismo sentido, la STS nº 549/2014, de 16 de julio: *"el delito de prevaricación judicial se predica siempre de una o unas concretas resoluciones judiciales analizadas en sí mismas"*.

Debe tenerse en cuenta que la jurisprudencia del TS ha señalado reiteradamente que el mismo, en cuanto se refiere a una resolución injusta, requiere no solo una contradicción de lo resuelto con el derecho, sino que es preciso que la resolución cuestionada no pueda ser explicada por ninguna interpretación razonable efectuada con los métodos usualmente admitidos en Derecho.

Así, en la STS 2338/2001 se hacían referencias a la posición del juez, a quien corresponde *"...el monopolio de la jurisdicción y la facultad exclusiva de resolver los conflictos que se le presenten mediante la aplicación de la Ley, en un poder independiente que encuentra su límite en la aplicación del Ordenamiento Jurídico, resolviendo de manera vinculante y definitiva el asunto enjuiciado"*.

La jurisprudencia ha señalado que la prevaricación supone un grave apartamiento del derecho, de manera que *"...no consiste en la lesión de bienes jurídicos individuales de las partes del proceso, sino en la postergación por el autor de la validez del derecho o de su imperio y, por lo tanto, en la vulneración del Estado de Derecho, dado que se quebranta la función judicial de decidir aplicando únicamente el derecho, en la forma prevista en el art. 117.1 CE"*, (STS nº 2/1999).

De tal manera que el elemento del tipo consiste en la injusticia de la resolución, y esta no se aprecia cuando se produce una mera contradicción con el derecho. El sistema judicial y legal admite en numerosas ocasiones interpretaciones divergentes, y es lícito que el juez pueda optar por una u otra interpretación, aunque su decisión pudiera ser revocada mediante la interposición del correspondiente recurso. La jurisprudencia ha venido insistiendo en que la injusticia requerida por el artículo 446 del Código vigente exige una absoluta colisión de la actuación judicial con la norma aplicada en el caso, de tal forma que la decisión cuestionada no pueda ser explicada mediante ninguna interpretación



La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso en el que ha sido dictada sólo podrá llevarse a cabo previa disociación de los datos de carácter personal que los mismos contuvieran y con pleno respeto al derecho a la intimidad, a los derechos de las personas que requieran un especial deber de tutela o a la garantía del anonimato de las víctimas o perjudicados, cuando proceda. Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos, ni comunicados con fines contrarios a las leyes.



razonable efectuada con los métodos usualmente admitidos en Derecho. Así, ha dicho que debe apreciarse la injusticia que requiere la prevaricación cuando *"...la resolución de que se trate carece de toda posible explicación razonable, es decir, es a todas luces contraria a Derecho, porque su contenido, incluso en el supuesto de más favorable interpretación de la norma aplicable al caso o de las pruebas concurrentes, no se compadece con lo ordenado por la Ley, pudiendo referirse tal ilegalidad así cualificada, tanto a aspectos de procedimiento como materiales, ya se trate de cuestiones de calificación jurídica, ya de problemas de hecho o de apreciación de la prueba"* (STS 4 de julio de 1996). En el mismo sentido la STS 15 de octubre de 1999 y STS de 11 de diciembre de 2001.

Al respecto el TS utiliza con frecuencia las expresiones: *"patente, notoria e incuestionable contradicción con el ordenamiento jurídico...."*, *"tan patente y grosera que puede ser apreciada por cualquiera..."*

Un excelente resumen de esta concepción de la prevaricación lo contiene la reciente **STS 535/2025, de 11 de junio de 2025**, que señala: *"Podemos sistematizar los criterios de esta Sala en cuanto al delito objeto de condena del art. 446 CP, a saber:*

1.- *Nuestra jurisprudencia en orden a la conceptualización de lo que debe entenderse por resolución injusta, ha abandonado posiciones subjetivas, que hacían depender de la subjetividad del juez lo justo de lo injusto, y construye su contenido en el quebrantamiento del derecho objetivo, que se produce cuando la aplicación realizada del derecho no resulta objetivamente sostenible, según los métodos generalmente admitidos en la interpretación del derecho. Se exige, por lo tanto, una indudable infracción del derecho, y, además, una arbitrariedad en el ejercicio de la jurisdicción. (Tribunal Supremo, Sala Segunda, de lo Penal, Sentencia 571/2012 de 29 Jun. 2012, Rec. 2171/2011).*

2.- *Lo injusto y lo justo no depende, por lo tanto, de la voluntad del juez, sino de la misma aplicación de la norma y realizada ésta es justa cuando el juez la aplica acudiendo a fuentes de interpretación válidas y admisibles.*

3.- *En la interpretación de la injusticia de la resolución esta Sala ha acudido a una formulación objetiva de manera que, como dijimos en la STS 755/2007, de 25 de septiembre, puede decirse que tal condición aparece cuando la resolución, en el aspecto en que se manifiesta su contradicción con el derecho, no es sostenible mediante ningún método aceptable de interpretación de la Ley (STS núm. 1497/2002, de 23 septiembre), o cuando falta una fundamentación jurídica razonable distinta de la voluntad de su autor (STS núm. 878/2002, de 17 de mayo) o cuando la resolución adoptada -desde el punto de vista objetivo no resulta cubierta por ninguna interpretación de la ley basada en cánones interpretativos admitidos (STS núm. 76/2002, de 25 de enero)". Cuando así ocurre, se pone de manifiesto que el sujeto activo del delito no aplica la norma dirigida a la resolución del conflicto, sino que hace efectiva su voluntad, sin fundamento técnico-jurídico aceptable. (STS 101/2012, de 27 de febrero).*

4.- *La prevaricación judicial es un delito de técnicos del Derecho, de ahí que no deban trasladarse "sic et simpliciter" los calificativos que tradicionalmente ha utilizado la jurisprudencia para definir el acto injusto, como "esperpéntica", "apreciable por cualquiera", etc., pues éstos han sido forjados para funcionarios no técnicos en Derecho.*

5.- *Mayor gravedad de este delito frente a la prevaricación administrativa.*



La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso en el que ha sido dictada sólo podrá llevarse a cabo previa disociación de los datos de carácter personal que los mismos contuvieran y con pleno respeto al derecho a la intimidad, a los derechos de las personas que requieran un especial deber de tutela o a la garantía del anonimato de las víctimas o perjudicados, cuando proceda. Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos, ni comunicados con fines contrarios a las leyes.



6.- *La falta de acierto en la legalidad y la injusticia no son lo mismo, pues la legalidad la marca la ley y la interpretación que de la misma realice el órgano dispuesto en la organización de tribunales como superior en el orden jurisdiccional de que se trate, en tanto que la injusticia supone un plus, una acción a sabiendas de la arbitrariedad de la decisión judicial adoptada. (Sentencia TS 101/2012, de 27 de febrero).*

7.- *La resolución será injusta tanto cuando se refiere a la aplicación arbitraria de una norma sustantiva al hecho sujeto a decisión, como cuando la actuación judicial se realiza, de forma arbitraria, fuera de competencia o sin observar las normas del proceso debido.*

8.- *Cabe admitir que una resolución sea injusta no solo por el contenido material de la resolución sino por todo el proceso seguido para su adopción. (Tribunal Supremo, Sala Segunda, de lo Penal, Sentencia 571/2012 de 29 Jun. 2012, Rec. 2171/2011).*

9.- *Los diferentes delitos de prevaricación exigen como elemento objetivo la absoluta notoriedad en la injusticia, faltando tal elemento cuando se trata de apreciaciones que, en uno u otro grado, son discutibles en derecho. (Tribunal Supremo, Sala Segunda, de lo Penal, Sentencia 806/2004 de 28 Jun. 2004, Rec. 1091/2003).*

En definitiva, se entenderá por resolución injusta aquella que se aparta de todas las opciones jurídicamente defendibles según los métodos usualmente admitidos en Derecho, careciendo de toda interpretación razonable, y siendo en definitiva exponente de una clara irracionalidad. Por lo tanto, una resolución basada en una interpretación que pueda reputarse errónea, no es injusta a los efectos del delito de prevaricación, siempre que, alcanzada por los métodos de interpretación usualmente admitidos, sea defendible en Derecho (STS 17 de enero de 2012).

Resulta igualmente necesario relacionar la “resolución injusta” con la entidad y trascendencia del efecto que causa en los valores consagrados con la norma que se transgrede. Resulta exigible que la transgresión de la norma se lleve a cabo en relación con derechos, intereses o valores de verdadera relevancia jurídica, entra los que figura de manera significativa, los relativos a derechos de rango constitucional, máxime si los mismos sufrieron un daño o perjuicio pleno en su extensión, definitivo en su duración e insubsanable de cara a una eventual reparación posterior (STS 9 de febrero de 2012). En el mismo sentido la STS 20 de diciembre de 2013, “*el delito de prevaricación judicial, tanto en su modalidad dolosa como imprudente, precisa de un elemento objetivo: la injusticia de la resolución, cuya determinación, no radica en que el autor la estime como tal, sino que en clave estrictamente objetiva la misma merezca tal calificación cuando la resolución no se encuentra dentro de las opiniones que pueden ser jurídicamente defendibles.*” En definitiva, el elemento objetivo de la resolución injusta, solamente puede ser definido desde la perspectiva de la legalidad en la medida en que la prevaricación comienza con el abandono de dicho principio.

La esencia del delito de prevaricación se encuentra, no en la contradicción al Derecho, sino en la arbitrariedad en el ejercicio de la función jurisdiccional, el abuso de la función, en definitiva, la infracción del deber (STS 79/2012 de 9 de febrero). Por lo tanto, una



La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso en el que ha sido dictada sólo podrá llevarse a cabo previa disociación de los datos de carácter personal que los mismos contuvieran y con pleno respeto al derecho a la intimidad, a los derechos de las personas que requieran un especial deber de tutela o a la garantía del anonimato de las víctimas o perjudicados, cuando proceda. Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos, ni comunicados con fines contrarios a las leyes.



resolución basada en una interpretación que pueda reputarse errónea, no es injusta a los efectos del delito de prevaricación, siempre que, alcanzada por los métodos de interpretación usualmente admitidos, sea defendible en Derecho. En la STS de 20 de diciembre de 2013, el Alto Tribunal al referirse al elemento objetivo sigue insistiendo sobre la misma idea. *“Desde una formulación objetiva la esencia del delito de prevaricación radica en el quebrantamiento del Derecho cuando la aplicación del mismo no resulta objetivamente sostenible, exigiéndose una indudable infracción del Derecho. De esta manera, allí donde caben varias conductas y decisiones objetivamente sostenibles o donde existen dudas fundadas, no buscadas, en la interpretación del Derecho, la elección de una u otra de estas interpretaciones posibles -independientemente de la convicción del juez- no dará lugar a una acción prevaricadora, dado que el juez se habrá mantenido dentro de lo jurídicamente aceptable”.*

Con referencia al elemento subjetivo, precisa la jurisprudencia que la expresión “a sabiendas”, que aparece en el precepto, pone de manifiesto que el titular del organismo jurisdiccional autor del delito ha de actuar necesariamente con plena conciencia del carácter injusto de la resolución que dicta. *“ la plena conciencia del carácter injusto de la Resolución ...”* (STS de 28 de junio de 2004). *“la conciencia de estar dictando una resolución con total apartamiento del principio de legalidad y de las interpretaciones usuales y admisibles en Derecho* (STS de 26 de febrero de 2002). No es otra cosa que la inclusión expresa del dolo, en el sentido de que el autor debe tener plena conciencia del carácter injusto de la resolución que dicta. Es decir, debe ser consciente de la adopción de la resolución, de su sentido y de sus consecuencias y de que todo ello no puede estar amparado en una interpretación razonable de la ley. Como dice la STS 2338/2011 *“la conciencia de estar dictando una resolución con total apartamiento del principio de legalidad y de las interpretaciones usuales y admisibles en derecho, en aquellos casos en los que la norma pueda ser susceptible de distintas interpretaciones, elemento que debe ser puesto en relación con la condición del Juez de técnico en derecho, y por tanto conocedor del derecho y de la ciencia jurídica”.*

El elemento subjetivo plasmado en la prevaricación dolosa en la expresión “a sabiendas” no es otra cosa que la inclusión expresa del dolo, en el sentido de que el autor debe tener plena conciencia del carácter injusto de la resolución que dicta. Es decir, debe ser consciente de la adopción de la resolución, de su sentido y de sus consecuencias, y de que todo ello no pueda estar amparado por una interpretación razonable de la Ley (STS de 20 de diciembre de 2013). En el mismo sentido, *el elemento subjetivo se integra por “...la conciencia de estar dictando una resolución con total apartamiento del principio de legalidad y de las interpretaciones usuales y admisibles en derecho, en aquellos casos en los que la norma pueda ser susceptible de distintas interpretaciones, elemento que debe ser puesto en relación con la condición del Juez de técnico en derecho, y por tanto conocedor del derecho y de la ciencia jurídica”* (STS 2338/2001).

En cuanto a la prevaricación culposa del art. 447 degrada la parte subjetiva al establecer que basta que la resolución sea dictada por imprudencia grave o ignorancia inexcusable, pero agrava la parte objetiva, al exigir que la resolución sea manifiestamente injusta (STS 962/2006). El tipo de prevaricación por imprudencia tiene -según se dice en la



La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso en el que ha sido dictada sólo podrá llevarse a cabo previa disociación de los datos de carácter personal que los mismos contuvieran y con pleno respeto al derecho a la intimidad, a los derechos de las personas que requieran un especial deber de tutela o a la garantía del anonimato de las víctimas o perjudicados, cuando proceda. Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos, ni comunicados con fines contrarios a las leyes.



STS. 333/2006 - *una estructura doble en el sentido que diferencia la conducta imprudente o negligente propiamente dicha y la ignorancia inexcusable. La primera hace referencia a supuestos de desatención, ligereza o falta de cuidado graves, mientras que la ignorancia inexcusable significa no rebasar el umbral mínimo del conocimiento exigible, en este caso a un juez o Magistrado, es decir, se trata de un error provocado por la propia falta de conocimiento o información del sujeto del delito, imputable al mismo, lo que es causa de la sentencia o resolución manifiestamente injusta.*

Por ello la prevaricación culposa solo resultará aplicable en relación con las resoluciones que entrañan una infracción del ordenamiento jurídico que sea patente, grosera, evidente, notoria o esperpéntica. No basta la mera ilegalidad, sino que debe concurrir una contradicción clara y palmaria con la norma, debiendo ser aquella tan patente que resulte evidente por sí misma, sin necesidad de ningún esfuerzo interpretativo o justificativo de su existencia.

En definitiva, la configuración del tipo del art. 447 del CP, requiere dos elementos: uno subjetivo (la imprudencia grave o ignorancia inexcusable) y otro objetivo (la manifiesta injusticia de la resolución). Con relación al primero, la Ley se refiere a la desatención en el desempeño de las labores jurisdiccionales, y no de cualquier entidad, sino de la mayor dosificación jurídica, pues tanto la imprudencia como la ignorancia se encuentran calificadas con los adjetivos "grave" e "inexcusable", "grave en la terminología del Código Penal, se contrapone, con leve), y significa una desatención intensa, sustancial, perceptible fácilmente, de una gran entidad, siendo tal modulo subjetivo, el que debe ser apreciado judicialmente, por tratarse de un concepto jurídico indeterminado (ATS. 14.5.2002). La doctrina y la jurisprudencia han venido configurando la imprudencia temeraria como la omisión de las más elementales normas de diligencia y cuidado exigibles al ciudadano medio. Por el contrario, la ignorancia será inexcusable cuando entraña la omisión del autor de diligencia exigible al Juez medio. La injusticia habrá de ser manifiesta a los ojos de un juez de formación media, no a los del Juez que dictó la resolución, pues en este último caso nos encontraríamos ante un caso de prevaricación dolosa.

Ahora bien la tarea judicial es susceptible de extralimitaciones y disfunciones. En primer lugar, pueden existir disfunciones nacidas de la simple falibilidad humana, disfunciones propias del sistema, formado por personas que no son infalibles para las que el propio sistema prevé el régimen de recursos. El error, en estos casos, es imputable al propio sistema jurídico en la medida que la aplicación errónea del Derecho proviene de la propia falibilidad humana para las que el ordenamiento previene el régimen de recursos.

SÉPTIMO: Analizadas con detenimiento las conclusiones del denunciante, no observamos en la actuación del Magistrado esas notas que la jurisprudencia exige (referidas al delito de prevaricación), de "absoluta notoriedad de injusticia, de carácter esperpéntico, apreciable por cualquiera". Por el contrario, resulta de las comprobaciones efectuadas a través del sistema de gestión procesal ATLANTE que todas estas alegaciones del denunciante fueron ya expresadas en el procedimiento de referencia y fueron tenidas en cuenta por el magistrado en las dos resoluciones judiciales dictadas. La mera lectura de sus



La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso en el que ha sido dictada sólo podrá llevarse a cabo previa disociación de los datos de carácter personal que los mismos contuvieran y con pleno respeto al derecho a la intimidad, a los derechos de las personas que requieran un especial deber de tutela o a la garantía del anonimato de las víctimas o perjudicados, cuando proceda. Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos, ni comunicados con fines contrarios a las leyes.



fundamentos de derecho debe llevarnos a la conclusión de que el tema ha sido objeto de estudio y consideración. Y no podemos dejar de destacar citar lo referente a la ausencia de mención al trascendental hecho de que, cupiendo contra dichas resoluciones judiciales el correspondiente recurso de apelación, nada se dice de éste ni se justifica la falta de su interposición optando el denunciante por acudir a esta vía gubernativa en vez de ejercitar los recursos ordinarios que la ley le permite en el seno del propio procedimiento concursal.

En particular, respecto del delito objeto de la denuncia, se nos oculta cuál es el motivo que determina al denunciante a pretender que el magistrado haya dictado una resolución injusta en su contra. La discrepancia del denunciante con dicha resolución, que, insistimos, habrá devenido firme al no haber hecho uso oportunamente del recurso de apelación, no puede servir de base para considerar que estemos ante una prevaricación judicial. La irracionalidad del proceso deductivo del denunciante, dicho sea con el mayor respeto, es patente.

En consecuencia con lo anteriormente relatado, entendemos que no queda acreditada la comisión de delito alguno por el Magistrado denunciado.

Por lo expuesto, **procede**, conforme a lo dispuesto en el art. 773, apartado 2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y en el art. 5 de la Ley 50/1981, de 30 de Diciembre (reformada por las Leyes 14/2003 y 24/2007), **decretar el archivo de las presentes diligencias**, al entender que de las mismas no se deduce la existencia de ilícito penal alguno.

Deberá notificarse esta decisión al denunciante, para que, si lo estima pertinente, pueda reiterar su denuncia ante el órgano judicial competente, puesto que, tal y como recuerda la Circular FGE 2/2022, apartado 4.7.5, este decreto no produce efectos de cosa juzgada, por lo que no existe obstáculo alguno que impida al citado proseguir con su denuncia en instancias judiciales y de cualquier otro tipo.

Así por este Decreto, lo acuerda y firma.

En Santa Cruz de Tenerife, para Las Palmas de Gran Canaria, a la fecha de la firma electrónica.

El Fiscal

Este documento ha sido firmado electrónicamente por:

JUAN MANUEL GONZÁLEZ-CASANOVA RUIZ - Fiscal

06/03/2026 - 12:40:01

En la dirección <https://sede.justiciaencanarias.es/sede/tramites-comprobacion-documentos> puede ser comprobada la autenticidad de esta copia mediante el número de documento electrónico siguiente: A05003250-3513b80a8dcbe40053ee95c5cbd1772801147187

El presente documento ha sido descargado el 06/03/2026 12:45:47



La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso en el que ha sido dictada sólo podrá llevarse a cabo previa disociación de los datos de carácter personal que los mismos contuvieran y con pleno respeto al derecho a la intimidad, a los derechos de las personas que requieran un especial deber de tutela o a la garantía del anonimato de las víctimas o perjudicados, cuando proceda. Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos, ni comunicados con fines contrarios a las leyes.



Fiscalía de la Comunidad Autónoma de Canarias
Las Palmas de Gran Canaria

Sección:
FISCALÍA DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CANARIAS
Las Palmas de Gran Canaria
Procedimiento: Diligencias preprocesales
Fiscalía - Diligencias de investigación preprocesal
Nº Procedimiento: 0000002/2026
NIG: 3501670220260000245

OFICIO

Por tenerlo así acordado en la Diligencias Informativas anteriormente reseñadas, abiertas en virtud de su escrito de fecha de entrada en esta Fiscalía 20-01-2026, en relación con la denuncia interpuesta por Vd. contra el Magistrado del Juzgado de lo Mercantil Nº 1 de Las Palmas de Gran Canaria, referida a los hechos supuestamente cometidos por el mismo y que pudieran ser constitutivos de un delito de prevaricación judicial, le participo que dichas diligencias han sido archivadas.

Igualmente, se le pone en su conocimiento que de conformidad con lo dispuesto en el art. 773 de la L.E.Cr., puede reiterar su pretensión ante el Órgano Judicial competente.

Adjunto le remito copia de la mencionada resolución.

EL FISCAL

DON GIL MARER
C/ JANUBIO-HOTEL SUN PARK, 3
PLAYA BLANCA - YAIZA
CP 35500
Email: [REDACTED]

Este documento ha sido firmado electrónicamente por:	
ERNESTO VIEIRA MORANTE - Fiscal	09/03/2026 - 10:01:57
En la dirección https://sede.justiciaencanarias.es/sede/tramites-comprobacion-documentos puede ser comprobada la autenticidad de esta copia mediante el número de documento electrónico siguiente: A05003250-357bfa7692450dac8cab2269fb61773051453501	
El presente documento ha sido descargado el 09/03/2026 10:17:33	

ANEXO 1

Comunicación de Daniel Irigoyen Fujiwara — 13 de junio de 2018

Evidencia contemporánea del encuentro con el Magistrado-Juez y el Administrador Concursal, de la estructura coordinada de salida y de los pasos identificados para pago o consignación.

Documento aportado en copia disponible.

PAGINA FUENTE 43 - CONTENIDO RESERVADO

Esta pagina se mantiene contabilizada y en su posicion.

Se omite su contenido publico por contener correspondencia privada y/o asesoramiento profesional reservado. El original no se elimina ni se altera en la custodia privada.

Este aviso no es una transcripcion del contenido omitido ni un indicio sobre sus meritos.

Source page retained as a privacy-withheld placeholder, not silently deleted.

PAGINA FUENTE 44 - CONTENIDO RESERVADO

Esta pagina se mantiene contabilizada y en su posicion.

Se omite su contenido publico por contener correspondencia privada y/o asesoramiento profesional reservado. El original no se elimina ni se altera en la custodia privada.

Este aviso no es una transcripcion del contenido omitido ni un indicio sobre sus meritos.

Source page retained as a privacy-withheld placeholder, not silently deleted.

PAGINA FUENTE 45 - CONTENIDO RESERVADO

Esta pagina se mantiene contabilizada y en su posicion.

Se omite su contenido publico por contener correspondencia privada y/o asesoramiento profesional reservado. El original no se elimina ni se altera en la custodia privada.

Este aviso no es una transcripcion del contenido omitido ni un indicio sobre sus meritos.

Source page retained as a privacy-withheld placeholder, not silently deleted.

ANEXO 2

Oferta vinculante condicionada de financiación — 12 de junio de 2018

Acredita la existencia de una estructura de financiación real y documentada, sujeta a condiciones de cierre y a implementación concursal.

Documento aportado en copia disponible.

OFERTA VINCULANTE CONDICIONADA

1. Datos Identificativos.

OPERACIÓN	Préstamo Mercantil por el menor de los siguientes dos importes: - 15.500.000,00.-€. - 65% Valor de Tasación actualizado según Orden Eco, por tasadora homologada por el BdE.
PRESTAMISTA	VARIA STRUCTURED OPORTUNITIES S.A.
PRESTATARIA	AWESWELL LIMITED
GARANTÍAS	a) Hipoteca de Tercer Rango registral (aunque Primer Rango económico) sobre el 100% del pleno dominio de las 262 fincas registrales nº 8.497 a 8.758 de Yaiza, inscritas en el Registro de la Propiedad de Tías, que forman el Complejo Turístico denominado “Hotel Sun Park”, titularidad de LUCHY PLAYA BLANCA S.L. y otros. b) Hipoteca de Primer Rango registral y económico sobre la totalidad de las fincas propiedad de la empresa MARKATOR S.L. Ambas garantías deberán constituirse en unidad de acto a la concesión del Préstamo, contando por tanto LUCHY con autorización judicial firme para hipotecar.
FECHA PREVISTA DE FIRMA	Pendiente confirmar
NOTARIA PREVISTA	Pendiente confirmar

2. Condiciones Económicas.

Modalidad del Préstamo	Préstamo Mercantil
Duración	18 meses
Interés Ordinario	14,00% anual fijo capital dispuesto. 1,50% anual fijo capital no dispuesto. Pago semestral de intereses.
Interés Moratorio	14,50 %
Índice Revisiones	Sin Revisión
Periodicidad Revisiones	Sin Revisión
Fecha Primera Revisión	Sin Revisión
Comisión de Apertura	0,00 %
Posibilidad de Cancelación Anticipada	Sí
Comisión Cancelación Anticipada Parcial	Equivalente a los intereses restantes para abonar los devengados en los primeros 9 meses desde firma. Transcurridos estos primeros 9 meses, la comisión será de cero si se cumple el preaviso de 30 días, y equivalente a los días de preaviso incumplidos en otro caso.
Comisión Cancelación Anticipada Total	Equivalente a los intereses restantes para abonar los devengados en los primeros 9 meses desde firma. Transcurridos estos primeros 9 meses, la comisión será de cero si se cumple el preaviso de 30 días, y equivalente a los días de preaviso incumplidos en otro caso.

Valor de Tasación	Pendiente de recibir Tasación sin condicionantes, y cuyo certificado exprese los valores individuales de cada finca.
Valor de Subasta	Equivalente al 75,01% del Valor de Tasación.
Responsabilidad Hipotecaria Máxima	a) Capital de hasta 15.500.000,00.-€.* b) 18 meses de intereses ordinarios al 14%, hasta un máximo de 3.255.000,00.-€.* c) Dos años de intereses moratorios al 14,50%, hasta un máximo de 4.495.000,00.-€* d) Costas Judiciales, gastos y comisiones hasta un máximo de 350.000,00.-€.*

3. Capital y Destino del Préstamo.

Capital concedido	El menor de los siguientes dos importes 15.500.000,00.-€ , o el 65% Valor de Tasación actualizado según Orden Eco, por tasadora homologada por el BdE.
Liquidez para el pago y cancelación de la deuda concursal y contra la masa de LUCHY PLAYA BLANCA, S.L.	13.840.000,00.-€*
Pago de la Factura adeudada por la prestataria a STONEWEG SPAIN, S.L. por prestación de Servicios de Intermediación Financiera.	310.000,00.-€*
Liquidez para financiar CAPEX (capital no dispuesto: se dispondrá contra justificación de los gastos del CAPEX).	400.000,00.-€*
Liquidez para la adquisición por parte de AWESWELL o persona designada por ésta, del porcentaje de propiedad de las fincas de LUCHY PLAYA BLANCA S.L. titularidad de terceros.	600.000,00.-€*
** Provisión Fondos para Notario + Registro + Gestoría + AJD para Inscripción hipotecas VSO + Cancelación hipotecas sobre las fincas objeto de garantía.	350.000,00.-€ *

*Estas cantidades se reducirán proporcionalmente en el mismo porcentaje en que lo haga el capital prestado, si el 65% del Valor de Tasación es inferior a 15.500.000,00.-€.

** El importe de esta Provisión de fondos que no se consuma en el pago de los conceptos a los que va destinada, será reintegrado a la prestataria en el plazo de 15 días desde que se den todas y cada una de las siguientes circunstancias:

1. Consten inscritas en el Registro de la Propiedad de Tías, y con primer rango tanto económico como registral (habiéndose cancelado por tanto las cargas previas), las hipotecas que se constituyan sobre las fincas indicadas en el apartado “Garantías” contenido en la Tabla “1. Datos Identificativos”.
2. Consten además íntegramente atendidos los conceptos para cuyo pago se constituyeron las referidas provisiones.

4. Condiciones esenciales para la validez de la presente Oferta de Financiación.

Son condiciones esenciales para la concesión de la financiación contenida en la presente Oferta, **todas y cada una** de las siguientes:

- a) Que, con anterioridad a la fecha de firma de la escritura notarial de préstamo hipotecario, la mercantil LUCHY PLAYA BLANCA S.L. haya obtenido resolución judicial firme dictada por el Juez del Concurso, por la que se autorice a la referida sociedad a constituir la garantía hipotecaria sobre las fincas de su propiedad indicadas en el apartado “Garantías” contenido en la Tabla “1. Datos Identificativos”, y a favor de VARIA STRUCTURED OPORTUNITIES S.A. en garantía del Préstamo ofertado por medio de la presente.
- b) Que, con anterioridad a la fecha de firma de la escritura notarial de préstamo hipotecario, se haya certificado por la Administración Concursal el pasivo concursal y contra la masa total de LUCHY PLAYA BLANCA S.L., con actualización de todos los créditos, incluidos los privilegiados especiales, e indicando el interés diario de éstos últimos que se devengue por cada día posterior al de cierre del referido certificado.
- c) Que se facilite una Tasación ECO actualizada de las fincas objeto de hipoteca, emitida por una sociedad de tasación homologada por el Banco de España con una antigüedad inferior a 3 meses desde la fecha de la presente, sin condicionantes, y cuyo certificado individualice el valor atribuido a cada entidad registral independiente.

El capital prestado no podrá ser en ningún caso superior al 65% del valor que arroje la anterior tasación.

- d) Que se hipoteque el 100% del pleno dominio de las fincas a favor de VARIA STRUCTURED OPORTUNITIES S.A.
- e) Que se certifique el importe pendiente en concepto de IBI de los últimos 4 años, así como de los Gastos de Comunidad pendientes por la anualidad en curso y por el año natural inmediatamente anterior, de todas las fincas objeto de hipoteca; y se proceda a su liquidación con cargo al capital del préstamo.
- f) Que exista la certeza de que, con cargo al capital del préstamo, se procederá a cancelar todo el pasivo concursal y contra la masa de LUCHY PLAYA BLANCA S.L., y especialmente, los créditos hipotecarios que gravan las fincas objeto de hipoteca.
- g) Que el Comité de VARIA STRUCTURED OPORTUNITIES S.A. apruebe la operación.

5. Protección de Datos.

Que ambas partes se obligan, en sus relaciones personales y en aquellas que mantengan con terceros, el cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de Protección de Datos.

Conforme Emisor: VARIA STRUCTURED OPPORTUNITIES S.A.	Conforme Receptor: AWESWELL LIMITED
---	--

A 12 de Junio de 2018.

ANEXO 3

Auto de 4 de junio de 2018 — extracto disponible

Contiene el uso de las actas de saldo aportadas por CAM para fijar las cantidades que debía satisfacer un tercero. Se solicita testimonio certificado íntegro.

Extracto de la copia disponible. Se solicita testimonio certificado íntegro, con antecedentes, firma, notificación y asiento de incorporación.



Sección: JS

JUZGADO DE LO MERCANTIL Nº 1
C/ Málaga nº2 (Torre 2 - Planta 8ª)
Las Palmas de Gran Canaria
Teléfono: 928 11 65 48
Fax.: 9
Email.: [REDACTED]

Procedimiento: Concurso ordinario
Nº Procedimiento: 0000036/2012
No principal: Sección 5ª - Convenio liquidación - 05
NIG: 3501647120120000351
Materia: Voluntario

Intervención:

Administrador concursal
Concursado
Acreedor
Acreedor
Acreedor

Interviniente:

Adm. Conc. 36/2012 Adm. Conc. 36/2012
luchy playa blanca s.l.u.
ERNST & YOUNG S.L.
AYUNTAMIENTO DE YAIZA
Aweswell Limited

Abogado:

Francisco Borja Rodriguez
Batllori Laffitte

Procurador:

Maria Del Pilar Garcia Coello
Araceli Colina Naranjo
Noemi Arencibia Sarmiento
Tania Alejandra Dominguez
Limifiana

Acreedor

Administración Estatal
Administración Tributaria

Abogacía del Estado AEAT LP

Acreedor

Construcciones Acosta
Matos S.A.

Gerardo Perez Almeida

Acreedor

ADMÓN. CC.AA CANARIAS

Serv. Jurídico CAC LP

NOTIFICADO 08/06/2018 ABOGADO JUAN TOMAS PARRILLA SUAREZ**AUTO**

En Las Palmas de Gran Canaria, a 4 de junio de 2018.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Mediante Auto de fecha 16 de abril de 2018 este Juzgado aprobó el plan de liquidación presentado por la administración concursal de Luchy Playa Blanca, S.L.U.

SEGUNDO.- Las representaciones de Luchy Playa Blanca, S.L.U., y Aweswell, Limited presentaron sendos escritos solicitando la aclaración del citado Auto.

TERCERO.- Conferido traslado para alegaciones, la administración concursal dijo que se dictara la resolución que legalmente correspondiera y la representación de Construcciones Acosta Matos, S.A., efectuó las observaciones que tuvo por convenientes, quedando las actuaciones en la mesa de S.Sª en el día de la fecha.

FUNDAMENTOS DE DERECHO**PRIMERO.- Solicitud de aclaración de Luchy Playa Blanca, S.L.U.**

Según la concursada, resulta imprescindible conocer el importe actual de los créditos privilegiados especiales, pues esta será la cantidad que los posibles oferentes tendrán que mejorar.

Por tanto, solicita que se aclare el Auto de aprobación del Plan de liquidación en tal sentido, ordenando a la administración concursal a que con carácter previo a dar la publicidad acordada en la resolución, proceda al cálculo de los intereses y comunique al Juzgado el importe de los créditos privilegiados especiales que se cancelarían con la dación en pago.



Este documento es copia auténtica del firmado electrónicamente por:

ALBERTO LÓPEZ VILLARRUBIA - Magistrado-Juez

05/06/2018 - 08:47:27

ÁGUEDA REYES ALMEIDA - Letrado de la Adm. de Justicia

06/06/2018 - 09:29:55

Conforme a lo dispuesto en la normativa vigente en materia Protección de Datos de Carácter Personal, le hago saber que los datos contenidos en esta comunicación son confidenciales, quedando prohibida su difusión por cualquier medio o procedimiento, debiendo ser tratados exclusivamente para los fines propios de la Administración de Justicia.



En relación con esta petición, la representación de Construcciones Acosta Matos, S.A., aporta con su escrito de alegaciones dos actas de fijación de saldo de fecha 17 de mayo de 2018, en la que se especifican las cantidades debidas por principal, intereses ordinarios y de demora, por lo que a tales cantidades deberá estarse, sin necesidad de hacer el previo requerimiento a la administración concursal.

Por tanto, las cantidades que debería satisfacer un posible oferente serían:

a) En cuanto al préstamo de primer rango, la suma de 11.887.314,33 €, correspondientes a 7.792.421,02 de principal, 1.015.788,65 € de intereses ordinarios y 3.079.104,66 € de intereses de demora, a la que habrá de sumarse el interés de demora diario hasta donde alcance la garantía hipotecaria.

b) En cuanto al préstamo de segundo rango, la suma de 1.278.518,03 €, correspondientes a 839.411,00 € de principal, 109.512,11 € de intereses ordinarios y 329.564,92 € de intereses de demora, a la que habrá de sumarse el interés de demora diario hasta donde alcance la garantía hipotecaria .

SEGUNDO.- Solicitud de aclaración de Aweswell, Limited.

Se piden varias aclaraciones, que procede examinar a continuación.

a) Confirmar que el plazo de 10 días durante el cual podrán presentarse ofertas que superen la de CAM, debe entenderse por días hábiles (ex. LEC).

No era necesaria esta aclaración, pues los plazos fijados en días se entienden siempre hábiles (art. 133.2 LEC).

b) Si la Nueva Oferta puede condicionarse a la elaboración previa de un proceso de revisión de los Activos en un determinado periodo de tiempo.

No procede fijar proceso alguno de revisión previo a la presentación de ofertas o que condicione estas por no preverse legalmente y por no concretarse en qué consistiría exactamente ese “proceso de revisión de los activos”.

c) Si, además del precio, se tendrán en cuenta otros aspectos distintos a la hora de considerar que la Nueva Oferta que se presente es una “mejor postura” que, por lo tanto, permita abrir la licitación anunciada en el Auto.

También debe rechazarse esta solicitud de aclaración, pues supone entrar a analizar una cuestión que ya valorará el tribunal cuando se presenten más ofertas y haya que compararlas.

d) Si la Nueva Oferta puede incluir la posibilidad de ceder el remate a favor de un tercero distinto al ofertante (sea o no una sociedad de su mismo grupo).

Procede aclarar el Auto dictado en el sentido de negar la posibilidad de ceder el remate a favor de un tercero, por no estar previsto legalmente.

e) Si la consignación del depósito (entendemos que del 5% por aplicación analógica de los preceptos de la LEC) se exigirá con posterioridad cuando se verifique la existencia de una mejor postura, y no con la presentación de la Nueva Oferta.

Del tenor literal del precepto se deduce que, efectivamente, la exigencia de depósito se hará cuando se verifique la existencia de una mejor postura, y se acuerde abrir la licitación, por lo que no debe constituirse aquel al presentar la nueva oferta.

Este documento es copia auténtica del firmado electrónicamente por:

ALBERTO LÓPEZ VILLARRUBIA - Magistrado-Juez

05/06/2018 - 08:47:27

ÁGUEDA REYES ALMEIDA - Letrado de la Adm. de Justicia

06/06/2018 - 09:29:55

Conforme a lo dispuesto en la normativa vigente en materia Protección de Datos de Carácter Personal, le hago saber que los datos contenidos en esta comunicación son confidenciales, quedando prohibida su difusión por cualquier medio o procedimiento, debiendo ser tratados exclusivamente para los fines propios de la Administración de Justicia.



ANEXO 4

Auto AP nº 78/2019, de 23 de julio — extracto disponible

Delimita que no era el momento de determinar la cantidad definitiva de intereses moratorios ni su calificación, sino la suma a mejorar por un tercero. Se solicita copia certificada íntegra.

Extracto de la copia disponible. Se solicita testimonio certificado íntegro, con antecedentes, firma, notificación y asiento de incorporación.



La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso en el que ha sido dictada sólo podrá llevarse a cabo previa disociación de los datos de carácter personal que los mismos contuvieran y con pleno respeto al derecho a la intimidad, a los derechos de las personas que requieran un especial deber de tutela o a la garantía del anonimato de las víctimas o perjudicados, cuando proceda. Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos, ni comunicados con fines contrarios a las leyes.



SECCIÓN CUARTA DE LA AUDIENCIA PROVINCIAL
C/ Málaga nº2 (Torre 3 - Planta 4ª)
Las Palmas de Gran Canaria
Teléfono: 928 42 99 00
Fax.:
Email: [REDACTED]

Rollo: Recurso de apelación
Nº Rollo: 0001094/2018
NIG: 3501647120120000351
Resolución: Auto 000078/2019

Proc. origen: Concurso ordinario Nº proc. origen:
0000036/2012-05
Juzgado de lo Mercantil Nº 1 de Las Palmas de Gran
Canaria

<u>Intervención:</u>	<u>Interviniente:</u>	<u>Abogado:</u>	<u>Procurador:</u>
Apelado	Aweswell Limited	Rosa Maria Gual Tomàs	Tania Alejandra Dominguez Limiñana
Apelado	Construcciones Acosta Matos S.A.	Carmen Ramirez De Prada	Gerardo Sergio Perez Almeida
Apelante	luchy playa blanca s.l.u.	Juan Tomas Parrilla Suarez	Maria Del Pilar Garcia Coello

NOTIFICADO 29/07/2019 ABOGADO JUAN TOMAS PARRILLA SUAREZ AUTO

Iltnos. Sres.

Presidente:

Don Juan José Cobo Plana

Magistrados:

Don Jesús Ángel Suárez Ramos (Ponente)

Doña Margarita Hidalgo Bilbao

En Las Palmas de Gran Canaria, a 23 de julio de 2019.

La AUDIENCIA PROVINCIAL, SECCIÓN CUARTA, ha visto el **Recurso de Apelación 1.094/18** interpuesto contra el auto dictado el 16 de abril de 2018 por el JUZGADO DE LO MERCANTIL nº 1 DE LAS PALMAS en el Concurso Ordinario 36/12, secc. 5ª.

Apelante: LUCHY PLAYA BLANCA, S.L.U., representada por el procurador doña Pilar García Coello y defendida por el letrado don Juan Tomás Parrilla Suárez.

Apelado: AESWELL LIMITED, representado por el procurador doña Tania Alejandro Domínguez Limiñana y defendido por el letrado doña Rosa María Gual Tomás.

Apelado: CONSTRUCCIONES ACOSTA MATOS, S.L., representado por el procurador don Gerardo Pérez Almeida y defendido por el letrado doña Carmen Ramírez de Prada.

Apelado: AGENCIA ESTATAL DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, representada y defendida por el Abogado del Estado.

Apelado: ADMINISTRACIÓN CONCURSAL, don Borja Rodríguez-Batlloir Lafitte.

HECHOS



La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso en el que ha sido dictada sólo podrá llevarse a cabo previa disociación de los datos de carácter personal que los mismos contuvieran y con pleno respeto al derecho a la intimidad, a los derechos de las personas que requieran un especial deber de tutela o a la garantía del anonimato de las víctimas o perjudicados, cuando proceda. Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos, ni comunicados con fines contrarios a las leyes.



No es momento de determinar la cantidad definitiva en concepto de intereses moratorios, ni su calificación, sino de fijar la suma que debería ofrecer un tercero para mejorar el valor otorgado a la oferta del acreedor de adquisición por dación en pago de las fincas hipotecadas y el resto de la unidad productiva.

QUINTO. Costas y depósito

12. Las costas de la apelación, por imperativo del artículo 398, no se impondrán a ninguno de los litigantes.

13. Asimismo, procede acordar la devolución total del depósito constituido de conformidad con la disposición adicional 15ª, apartado 8, de la Ley Orgánica del Poder Judicial, introducida por la Ley Orgánica 1/2009, de 3 de noviembre, complementaria de la Ley de Reforma de la Legislación Procesal para la implantación de la Nueva Oficina Judicial.

PARTE DISPOSITIVA

LA SALA ACUERDA:

I. Estimar parcialmente el recurso de apelación interpuesto por LUCHY PLAYA BLANCA, S.L.U. revocando el auto dictado el 16 de abril de 2018 por el JUZGADO DE LO MERCANTIL nº 1 DE LAS PALMAS en el Concurso Ordinario 36/12, secc. 5ª, en el sentido de que las cantidades que debería satisfacer un posible oferente, para mejorar la propuesta de dación en pago, deben ser:

(a) En cuanto al préstamo de primer rango: 7.792.421,02 de principal, 967.500€ de intereses ordinarios y 3.079.104,66 € de intereses de demora, a la que habrá de sumarse el interés de demora diario hasta donde alcance la garantía hipotecaria (3.182.000€).

(b) En cuanto al préstamo de segundo rango: 839.411,00 € de principal, 72.250€ de intereses ordinarios y 314.500 € de intereses de demora.

(c) Incrementada en 400.000 euros por los bienes no afectos al pago del privilegio especial.

II. No imponer costas en esta alzada a ninguna de las partes, con devolución de la totalidad del depósito constituido.

Contra este auto no cabe recurso alguno, conforme a lo previsto en los artículos 466, 469, 477 y Disposición Final decimosexta de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Dedúzcanse testimonios de esta resolución, que se llevarán al Rollo y autos de su razón, devolviendo los autos originales al Juzgado de procedencia para su conocimiento y ejecución una vez sea firme, interesando acuse recibo.

Así, por este Auto, lo acuerdan, mandan y firman los lltmos. Sres. arriba referenciados.

PUBLICACIÓN: Leído y publicado fue el anterior auto en el día de su fecha. Certifico.

ANEXO 5

Auto de 24 de octubre de 2019 — extracto disponible

Refleja el rechazo de la convalidación de la escritura de 28 de noviembre de 2018. Se solicita testimonio certificado íntegro y trazabilidad posterior.

Extracto de la copia disponible. Se solicita testimonio certificado íntegro, con antecedentes, firma, notificación y asiento de incorporación.



La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso en el que ha sido dictada sólo podrá llevarse a cabo previa disociación de los datos de carácter personal que los mismos contuvieran y con pleno respeto al derecho a la intimidad, a los derechos de las personas que requieran un especial deber de tutela o a la garantía del anonimato de las víctimas o perjudicados, cuando proceda. Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos, ni comunicados con fines contrarios a las leyes.



Sección: EST

JUZGADO DE LO MERCANTIL Nº 1
C/ Málaga nº2 (Torre 2 - Planta 8ª)
Las Palmas de Gran Canaria
Teléfono: 928 11 65 48
Fax.: 9
Email.: [REDACTED]

Procedimiento: Concurso ordinario
Nº Procedimiento: 0000036/2012
No principal: Sección 5ª - Convenio liquidación - 05
NIG: 3501647120120000351
Materia: Voluntario

Intervención:

Administrador concursal
Concurrido
Acreedor
Acreedor
Acreedor

Interviniente:

Adm. Conc. 36/2012 Adm. Conc. 36/2012
luchy playa blanca s.l.u.
ERNST & YOUNG S.L.
AYUNTAMIENTO DE YAIZA
Aweswell Limited

Abogado:

Francisco Borja Rodriguez Batllori Laffitte

Procurador:

Maria Del Pilar Garcia Coello
Araceli Colina Naranjo
Noemi Arencibia Sarmiento
Tania Alejandra Dominguez Limiñana

Acreedor

Administración Estatal
Administración Tributaria
Construcciones Acosta Matos S.A.

Abogacía del Estado AEAT LP

Acreedor

Construcciones Acosta Matos S.A.

Gerardo Sergio Perez Almeida

Acreedor

ADMIN. CC.AA CANARIAS

Serv. Jurídico CAC LP

Interesado

Gil Marer

Francisco Javier Perez Almeida

AUTO

En Las Palmas de Gran Canaria, a 24 de octubre de 2019.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- La administración concursal de Luchy Playa Blanca, S.L.U. mediante escrito n.º 1760 de fecha 20 de marzo de 2019 solicitó convalidar el contenido de la escritura pública de fecha 28 de noviembre de 2018 (protocolo 2150 del Notario Don Manuel Guzmán Ramos) de desvinculación de fincas y subsiguiente compraventa celebrada entre Luchy Playa Blanca, S.L.U., y Construcciones Acosta Matos, S.A.

SEGUNDO.- Conferido traslado del referido escrito, las representaciones de Luchy Playa Blanca, S.L.U., y de Aweswell Ltd formularon las alegaciones que tuvieron por convenientes.

TERCERO.- Mediante Decreto de fecha 7 de mayo de 2019 se desestimaron los recursos de reposición interpuestos por las representaciones de Aweswell Ltd y Luchy Playa Blanca, S.L.U., contra la Diligencia de Ordenación de fecha 12 de diciembre de 2018.

CUARTO.- La representación de Aweswell Ltd reprodujo la cuestión ante este tribunal mediante escrito n.º 2.987 de fecha 13 de mayo de 2019, quedando las actuaciones pendientes de resolver para ambas cuestiones.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Contenido del plan de liquidación.

Resulta preciso recordar aquí lo que la administración concursal proponía en el plan de liquidación presentado en este Juzgado.



La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso en el que ha sido dictada sólo podrá llevarse a cabo previa disociación de los datos de carácter personal que los mismos contuvieran y con pleno respeto al derecho a la intimidad, a los derechos de las personas que requieran un especial deber de tutela o a la garantía del anonimato de las víctimas o perjudicados, cuando proceda. Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos, ni comunicados con fines contrarios a las leyes.



oferentes y acordará la fianza que hayan de prestar.”

El proceder de la administración concursal al efectuar la venta separada de las fincas registrales 8.508 a 8.536, 8653 y 8654 en virtud de la escritura pública de fecha 28 de noviembre de 2018 (protocolo 2150 del Notario Don Manuel Guzmán Ramos) contradice tanto el Auto de este Juzgado de fecha 16 de abril de 2018 como el Auto de la Audiencia de fecha 23 de julio de 2019, a pesar de los pronunciamientos de este Juzgado en el Auto de fecha 26 de junio de 2018, que fueron erróneos, dados los términos del plan de liquidación y la interpretación de este que realiza la Audiencia Provincial y debe hacer este Juzgado.

TERCERO.- Decisión del Tribunal.

Por tanto, deben acogerse las alegaciones de Aweswell Ltd en relación con la Diligencia de Ordenación de fecha 12 de diciembre de 2018.

Efectivamente, aunque es cierto que la referida resolución se limitaba a dar por precluido el plazo de diez días para la presentación de mejoras de oferta, debe tenerse en cuenta que la interposición del recurso de apelación debió paralizar no solo la venta de las fincas gravadas sino también la de las no gravadas, al haberse aprobado una enajenación unitaria, y este tribunal, de forma errónea y contraviniendo lo aprobado en el Auto de fecha 16 de abril de 2018, permitió la venta separada de las segundas al no suspender todo el proceso liquidatorio, limitando la suspensión a las fincas gravadas.

Al tratarse de una venta unitaria, que comprendía ambas clases de fincas, debía haberse paralizado todo el proceso liquidatorio hasta resolverse el recurso de apelación, como solicitó la representación de Luchy Playa Blanca, S.L.U. al interponer este.

Es cierto que este tribunal acuerda ahora en contra de una resolución como la de fecha 26 de junio de 2018, que no fue recurrida, pero debe tenerse en cuenta que, de permitir la enajenación separada de las fincas no gravadas, además de incumplir el plan de liquidación aprobado y lo acordado por la Audiencia Provincial, carecería de sentido el recurso interpuesto, ya que nadie va a presentar mejoras de ofertas si no se incluyen las instalaciones correspondientes a las fincas no gravadas, además de la problemática que genera la vinculación *ob rem* de estas últimas.

De acuerdo con lo expuesto, este tribunal no puede convalidar la referida escritura pública de desvinculación de fincas y subsiguiente compraventa celebrada con Construcciones Acosta Matos, S.A.

Como se ha dicho, esta operación, además de haberse realizado sin autorización de este Juzgado, al que solo se dio cuenta una vez consumada, incumple lo aprobado en el plan de liquidación y deberá ser dejada sin efecto en el caso de que se acuerde autorizar una mejora de oferta a favor de un tercero.

Efectivamente, la consecuencia lógica de todo lo que se ha venido exponiendo es que debe dejarse sin efecto lo acordado en la Diligencia de Ordenación de fecha 12 de diciembre de 2018.

Ahora que el Auto aprobando el plan de liquidación es firme y establece las condiciones que debe reunir una mejora de oferta, procede fijar de nuevo el plazo de diez días que tendrán los terceros interesados para presentar mejoras de oferta.

ANEXO 6

Auto de 12 de mayo de 2020

Resolución central para contrastar la posterior invocación de cosa juzgada con el alcance delimitado por la Audiencia Provincial.

Documento aportado en copia disponible.



La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso en el que ha sido dictada sólo podrá llevarse a cabo previa disociación de los datos de carácter personal que los mismos contuvieran y con pleno respeto al derecho a la intimidad, a los derechos de las personas que requieran un especial deber de tutela o a la garantía del anonimato de las víctimas o perjudicados, cuando proceda. Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos, ni comunicados con fines contrarios a las leyes.



JUZGADO DE LO MERCANTIL Nº 1
C/ Málaga nº2 (Torre 2 - Planta 8ª)
Las Palmas de Gran Canaria
Teléfono: 928 11 65 48
Fax.: 928 42 97 37
Email.: [REDACTED]

Procedimiento: Concurso ordinario
Nº Procedimiento: 0000036/2012
No principal: Sección 5ª - Convenio liquidación - 05
NIG: 3501647120120000351
Materia: Voluntario

<u>Intervención:</u>	<u>Interviniente:</u>	<u>Abogado:</u>	<u>Procurador:</u>
Administrador concursal	Adm. Conc. 36/2012 Adm. Conc. 36/2012	Francisco Borja Rodriguez Batllori Laffitte	
Concursado	luchy playa blanca s.l.u.		Maria Del Pilar Garcia Coello
Acreeador	ERNST & YOUNG S.L.		Araceli Colina Naranjo
Acreeador	AYUNTAMIENTO DE YAIZA		Noemi Arencibia Sarmiento
Acreeador	Aweswell Limited		Tania Alejandra Dominguez Limiñana
Acreeador	Administración Estatal	Abogacía del Estado AEAT LP	
Acreeador	Administración Tributaria		Gerardo Sergio Perez Almeida
Acreeador	Construcciones Acosta Matos S.A.		
Acreeador	ADMIN. CC.AA CANARIAS	Serv. Jurídico CAC LP	Francisco Javier Perez Almeida
Interesado	Gil Marer		

NOTIFICADO 14/05/2020 ABOGADO JUAN TOMAS PARRILLA SUAREZ

AUTO

En Las Palmas de Gran Canaria, a 12 de mayo de 2020

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- La representación procesal de LUCHY PLAYA BLANCA, S.L.U., interpuso recurso de reposición contra el Auto de fecha 24 de octubre de 2019.

SEGUNDO.- Admitido a trámite el recurso interpuesto, la administración concursal y la representación de CONSTRUCCIONES ACOSTA MATOS, S.A., presentaron escritos haciendo las alegaciones que tuvieron por convenientes y quedaron las actuaciones pendientes de resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Infracción del artículo 59.1 LC. Cosa juzgada.

El primer motivo del recurso debe ser desestimado. El Auto de la Audiencia Provincial de Las Palmas de fecha 23 de julio de 2019, en el que se establece, entre las cantidades que debería satisfacer un posible oferente para mejora la dación en pago autorizada, la suma de 3.079.104,66 € de intereses de demora, a la que habrá de sumarse el interés de demora diario hasta donde alcance la garantía hipotecaria (3.182.000€), es firme y produce eficacia de cosa juzgada (art. 222 LEC).

Por tanto, este tribunal queda vinculado por lo ya declarado en dicho Auto y no puede resolver en contradicción con el mismo.

Este documento ha sido firmado electrónicamente por:

ALBERTO LÓPEZ VILLARRUBIA - Magistrado-Juez

12/05/2020 - 12:20:25

En la dirección <https://sede.justiciaencanarias.es/sede/tramites-comprobacion-documentos> puede ser comprobada la electrónica siguiente:

El presente documento ha sido descargado el 12/05/2020 11:25:19



La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso en el que ha sido dictada sólo podrá llevarse a cabo previa disociación de los datos de carácter personal que los mismos contuvieran y con pleno respeto al derecho a la intimidad, a los derechos de las personas que requieran un especial deber de tutela o a la garantía del anonimato de las víctimas o perjudicados, cuando proceda. Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos, ni comunicados con fines contrarios a las leyes.



SEGUNDO.- Certificación de deudas por la comunidad de propietarios.

Según el recurso, se entiende que de esa certificación se dará traslado a las partes para alegaciones. No se alega aquí infracción procesal alguna, por lo que nada debe resolverse, si bien se informa a la recurrente que tanto de la certificación de los intereses como de la deuda de la comunidad de propietarios se dará traslado a las partes personadas, a los efectos de que puedan realizar alegaciones, tras las que este tribunal fijará de forma definitiva las cantidades que deben ser satisfechas por un tercero interesado que pretenda presentar ofertas.

TERCERO.- Demolición de zonas comunes.

Se pone de manifiesto que las zonas comunes vendidas a CONSTRUCCIONES ACOSTA MATOS, S.A., han sido demolidas y se pide un informe pericial de revalorización y cuantificación de daños, así como un reconocimiento judicial. También se afirma que dicha sociedad impide el acceso al complejo mediante personal de seguridad.

Estas alegaciones deben desestimarse, pues no se invoca infracción de norma alguna por parte de la resolución recurrida, sino que se alega un hecho nuevo, con base en el cual se formulan peticiones que deben ser consideradas extemporáneas y que no deben ser atendidas en esta resolución.

CUARTO.- Costas. No se hace condena en costas por la tramitación del presente recurso.

PARTE DISPOSITIVA

DESESTIMO el recurso de reposición interpuesto por la representación de LUCHY PLAYA BLANCA, S.L.U., contra el Auto de fecha 24 de octubre de 2019, que se confirma en su integridad, sin condena en costas.

La desestimación del recurso conlleva la pérdida del depósito constituido (D. A. 15ª.9 LOPJ)

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma no cabe interponer recurso alguno.

Así lo acuerda, manda y firma **DON ALBERTO LÓPEZ VILLARRUBIA, MAGISTRADO-JUEZ** del Juzgado de lo Mercantil N° 1 de Las Palmas. Doy fe.-

EL/LA Magistrado Juez

Este documento ha sido firmado electrónicamente por:	
ALBERTO LÓPEZ VILLARRUBIA - Magistrado-Juez	12/05/2020 - 12:20:25
En la dirección https://sede.justiciaencanarias.es/sede/tramites-comprobacion-documentos puede ser comprobada la electrónica siguiente:	
[Redacted]	
El presente documento ha sido descargado el 12/05/2020 11:25:19	

ANEXO 7

Escrito Aweswell sobre estado y preservación de la masa activa

Acredita la comunicación formal de cuestiones materiales relativas al estado, control y preservación de los activos.

Documento aportado en copia disponible.

Procedimiento : CONCURSO ORDINARIO.
Nº. Procedimiento: 36/2012.

AL JUZGADO DE LO MERCANTIL Nº1 DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

DÑA. TANIA DOMÍNGUEZ LIMIÑANA, PROCURADORA DE LOS TRIBUNALES, actuando en nombre y representación, según consta acreditado en autos, de la entidad **AWESWELL LIMITED**, comparezco ante el Juzgado y como mejor proceda en derecho **DIGO**:

PRIMERO.- Que esta parte ha recibido reciente notificación relativa al último informe trimestral emitido por la Administración Concursal.

SEGUNDO.- Que del mismo modo verificando el contenido de los anteriores informes trimestrales no se ha apreciado referencia alguna al estado de la masa activa, motivo por el cual interesa poner en conocimiento de este Juzgado los hechos y circunstancias que han venido acaeciendo en el complejo hotelero Sun Park y más concretamente en los bienes que integran la masa activa del concurso, aspectos que ya se anticiparon mediante Recurso de Reposición de fecha 4 de noviembre de 2019, formulado por la representación procesal de la concursada, frente al Auto de 24 de octubre de 2019, dictado por este Juzgado, resultando que el órgano judicial no entró a valorar tales circunstancias al haberse planteado en el ámbito de un recurso.

TERCERO.- Que ante la manifiesta e impune gravedad de los hechos que han venido sucediendo y continúan acaeciendo y afectando de forma palpable a la masa activa del presente concurso de acreedores, resulta necesario plantear las siguientes:

CONSIDERACIONES

PRIMERA.- Se advertía ya en el recurso antes mencionado **(a fecha de noviembre de 2019)**, lo siguiente:

“... el Juzgado declara en la resolución recurrida que por la administración concursal se incumplió el plan de liquidación al vender aisladamente las fincas registrales 8.508 a 8.536, 8.653 y 8.654 a la entidad CONSTRUCCIONES ACOSTA MATOS, S.A.

Sin embargo, el Auto no ha tenido en cuenta las consecuencias que dicha venta ha tenido en la presente liquidación, puesto que desconoce que CONSTRUCCIONES ACOSTA MATOS, S.A. tras la adquisición irregular de dichas fincas, las ha derruido, pues al parecer su intención es modificar la configuración del complejo, encontrándose las obras en este momento paralizadas, no siendo más que una acumulación de escombros, que a buen seguro limitará la existencia de

interesados en adquirirlas.

*Acreditamos lo anterior con información extraída de la web de CONSTRUCCIONES ACOSTA MATOS, S.A., donde ofrece información de esta promoción, y se presenta ya, sorprendentemente, como propietaria del mismo, que acompañamos como **bloque documental 1**.*

Por tanto, con carácter previo a la realización de los activos, y dado que las fincas enajenadas ilegalmente ya no tienen la configuración ni el valor que tenían a fecha de Auto de aprobación del plan de liquidación (muchas de ellas no son más que un cúmulo de escombros) será necesario que se encargue un informe pericial que identifique las obras ejecutadas por CONSTRUCCIONES ACOSTA MATOS, S.A. en las fincas registrales 8.508 a 8.536, 8.653 y 8.654 y cuantifique los daños causados

*CONSTRUCCIONES ACOSTA MATOS, S.A. impide el acceso al complejo, ya que ha puesto seguridad en el mismo, pero adjunto acompañamos como **bloque documental 2** algunas fotografías que se han podido conseguir relativas al estado actual del mismo, que justifican que se acuerde con urgencia la realización del anterior informe.*

Además sería conveniente y necesario que SSª procediera al reconocimiento judicial del complejo, para que pudiera comprobar de primera mano el estado en que se encuentra en la actualidad y en particular las fincas registrales 8.508 a 8.536, 8.653 y 8.654. Al margen de las mismas, mi representada tiene información que CONSTRUCCIONES ACOSTA MATOS, S.A. podría haber ocupado o accedido a los 159 apartamentos aún propiedad de LUCHY PLAYABLANCA, información que coincidiría con lo que la propia CAM publicita en su web."

SEGUNDA.- Han transcurrido desde aquella fecha 13 meses en los que, lejos de paralizarse la actividad y actitud del acreedor privilegiado, Construcciones Acosta Matos, S.A., en su empeño en actuar, de facto y con los perjuicios que ello implica en el presente concurso (a los que luego nos referiremos), como si fuera el propietario del complejo hotelero puesto que, no sólo ha procedido a la demolición de zonas de estricta y exclusiva propiedad de la entidad concursada, ajenas también a la no convalidada (por Auto de 24 de octubre de 2019) escritura de desvinculación de fincas y subsiguiente compraventa celebrada entre la Administración Concursal y la entidad Construcciones Acosta Matos, S.A.

En tal sentido interesa aportar dossier fotográfico e informativo que contiene el antes y el después del complejo hotelero desde que por parte del acreedor privilegiado con el visto bueno de la Administración Concursal, se tomara posesión del inmueble en su conjunto. Se adjunta como **DOCUMENTO Nº1**.

Como decimos, ha transcurrido ya, más de un año desde que a través del citado recurso se pusieran tan graves hechos de manifiesto y hasta la fecha, no consta en ninguno de los informes trimestrales emitidos desde la Administración Concursal, ningún tipo de referencia al estado de la masa activa, al grave deterioro al que se ha venido sometiendo el complejo hotelero, ni a las demoliciones y distintas actividades que el acreedor privilegiado viene desarrollando en el mismo de forma totalmente ilegítima y en perjuicio del concurso de acreedores.

TERCERA.- Resulta evidente que las acciones que viene llevando a cabo la entidad Construcciones Acosta Matos, S.A., además de ilegítimas y susceptibles de otro tipo de responsabilidades por su gravedad, afectan plenamente al presente concurso de acreedores, al resto de acreedores y en última instancia a la propia concursada en la medida en que con ello se está incidiendo y afectando de forma directa al propio valor de los activos, al valor de la masa activa y a sus expectativas de realización y posibilidades de adquisición u ofertas por

terceras personas o entidades evitando así, o minimizando en la medida de lo posible las ofertas o libre concurrencia en la formulación de las mismas por parte de terceros.

CUARTA.- Ante todos estos hechos, desde esta entidad titular de las participaciones de la concursada, Aweswell Ltd, se ha tratado de realizar valoración e informe pericial del estado actual del complejo hotelero y más concretamente de los bienes de la concursada, resultando que al existir vigilantes de seguridad en la entrada del complejo que impiden el acceso al mismo a cualquier persona no autorizada por la entidad Construcciones Acosta Matos, S.A., es necesario que por este Juzgado se autorice el acceso de peritos (cuyo coste será en su caso sufragado por la entidad Aweswell Ltd y no por la propia concursada) a dichos bienes a fin de poder evaluar el estado del complejo hotelero y los daños que hasta el momento se han producido en el mismo y expresamente en las fincas titularidad de Luchy Playa Blanca, S.L.

Resulta sumamente necesaria la adopción de tales medidas con carácter inmediato así como la expresa prohibición a la entidad acreedora privilegiada Construcciones Acosta Matos, S.A., de continuar con la realización de cualquier tipo de obra o intervención en los bienes titularidad de la concursada e igualmente en los bienes cuya desvinculación y compra no fue convalidada según se estableció por Auto de 24 de octubre de 2019. Todo ello en atención y estricto cumplimiento de lo dispuesto en el art. 204 del vigente Texto Refundido de la Ley Concursal (TRLR) relativo al deber de conservación de la masa activa cuyos elementos han de ser administrados y/o dispuestos *del modo más conveniente para el interés del concurso* y teniendo en cuenta igualmente el Principio de Universalidad de la masa activa consagrado en el art. 192 TRLR.

En virtud de lo expuesto, **SUPlico AL JUZGADO**, que tenga por presentado este escrito, se admita junto con la documentación adjunta al mismo y conforme a lo manifestado en el mismo y ante la gravedad de los hechos y afección a la masa activa del concurso se dicte resolución en virtud de la cual se acuerde:

- Autorizar el acceso de peritos al complejo hotelero y más concretamente a los bienes de la concursada a fin de que puedan evaluar el estado de la masa activa y los daños o deterioro producidos en la misma, sin que ello suponga costo alguno para la concursada.
- Se realice la expresa prohibición y apercibimiento a la entidad acreedora privilegiada Construcciones Acosta Matos, S.A., a fin de que, en lo sucesivo se abstenga de continuar con la realización de cualquier tipo de obra o intervención en los bienes titularidad de la concursada e igualmente en los bienes cuya desvinculación y compra no fue convalidada según se estableció por Auto de 24 de octubre de 2019.
- Si así se estima oportuno, se acuerde el Reconocimiento Judicial al complejo hotelero a fin de poder conocer de primera mano el estado del mismo y los hechos que se han puesto de manifiesto en el presente escrito.

- Se deduzca testimonio de los autos, al menos, desde el recurso de reposición de 4 de noviembre de 2019, antes mencionado y se remita a Fiscalía por si los hechos indicados fueran susceptibles de responsabilidad penal.

OTROSÍ DIGO: Que se requiera a la Administración Concursal a fin de que proceda a informar sobre el estado de la masa activa y de las obras desarrolladas que afectan a bienes de la concursada.

Lo que, por ser de Justicia solicito en Las Palmas de Gran Canaria a 18 de diciembre de 2020.

ANEXO 8

Escrito CAM frente a las alegaciones de Aweswell — 15 de febrero de 2021

Permite identificar el contradictorio, la posición de la contraparte y el conocimiento procesal existente.

Documento aportado en copia disponible.

Entidad Concursada: Luchy Playa Blanca, S.L.U.
 Procurador: D^a M^a del Pilar García Coello
 Administración Concursal- Liquidador: D^o Francisco Borja Rodríguez Batllori
 Laffitte.
Asunto: Concurso Ordinario (en liquidación), N^o 36/12
Sección 5^a

AL JUZGADO DE LO MERCANTIL NÚMERO UNO, DE LOS DE LAS PALMAS.-

DON GERARDO PÉREZ ALMEIDA, Procurador de los Tribunales, en nombre y representación de la entidad mercantil “**CONSTRUCCIONES ACOSTA MATOS, S.A.**” (**en adelante CAM**), según consta acreditado en los Autos de **CONCURSO ORDINARIO, N^o 36/12**, promovidos por la entidad “**LUCHY PLAYA BLANCA, S.L.U.**”, ante el Juzgado comparezco y como mejor y más procedente sea en Derecho; **DIGO:**

Que, con fecha 8 de febrero del corriente, ha sido notificada a esta representación DIOR recaída en la Sección 5^a, el 04-02-2021, en la cual se acuerda entre otros extremos lo siguiente:

Los anteriores escritos con números de registro 654 y 690/2021, presentado por AWESWELL LTD, en el que se formula recurso de reposición contra la providencia de 13 de enero de 2021, y se justifica el abono del depósito para recurrir, únanse y acuerdo:

1.- Admitir a trámite el recurso de reposición al cumplir los requisitos de plazo y forma exigidos en el art. 453.1 de la LEC.

2.- Conceder a las partes personadas un plazo común de cinco días para impugnarlo si lo estiman conveniente.

Que a medio del presente escrito, en tiempo y forma, siguiendo instrucciones expresas de mi poderdante, procedemos a **IMPUGNAR** el Recurso de Reposición interpuesto por la representación de la entidad AWESWELL LTD, contra la Providencia de 13-01-2021 dictada en la Sección 5^a, con base en la fundamentación legal que se dirá y en las siguientes:

ALEGACIONES

PRIMERA: Con todos los respetos hacía la ahora recurrente, lo cual no se tiene de contrario en muchas ocasiones con mí mandante y con ánimo estricto de defensa, sinceramente no entendemos que violación se aprecia de contrario en relación con los diversos artículos que enumera en su recurso de reposición.

Esta parte no observa ningún reproche jurídico en lo acordado por S.S^a en la providencia de fecha 13 de enero de 2021, ni que con lo acordado en dicha resolución se lesione como se manifiesta de contrario su derecho a tutela judicial efectiva.

Si traemos a colación el contenido de recurso de reposición, como se constata con el mismo, de contrario se vuelve a traer una y otra vez ya cuestiones debatidas en el presente procedimiento concursal, bien a instancia de la entidad concursada, de D^o Gil Marer (Administrador único de LPB) o por Aweswell LTD(Socio único de LPB), dando lugar a una larga tramitación en esta Sección y pese a ello, precisamente por garantizar su derecho a contradicción y defensa, una y otra vez se vuelve a resolver sobre materias muy parecidas, a lo cual ciertamente tiene derecho.

SEGUNDO: En cuanto a la presente impugnación, volvemos a reiterar de manera resumida manifestaciones ya efectuadas en los últimos dos años en las presente Sección 5^a:

i).- Mi mandante es perfectamente consciente que es exclusivamente acreedor concursal, con los derechos que se desprende de su crédito y su calificación y que no ostenta ningún derecho de propiedad sobre los apartamentos titularidad de la concursada, quedando sujeta a lo que resulte en el proceso de publicidad en cuanto a la autorización de la propuesta de enajenación a favor de mi poderdante.

ii).- Sin perjuicio de lo anterior, tal como ha quedado acreditado documentalmente en la presente litis, CAM es en la actualidad titular del pleno dominio de cincuenta y cuatro apartamentos ubicados en el “Complejo Sun Park”. Complejo en el que existen unidades de la concursada, de terceros y como ya hemos indicado de CAM.

iii).- Igualmente tal como se expuso hace más de un año, como no puede ser de otra manera y desde luego sin lesionar ningún derecho de la concursada, ni de sus acreedores, ni de terceros, en el año 2018 CAM, en varios de los apartamentos de su propiedad comenzó a iniciar reformas en su **interior**, todo ello bajo la preceptiva Licencia Municipal que consta en la esta litis, pensando que el Complejo entraría en funcionamiento, las cuales

paralizó precisamente al constatar que dicha entrada en funcionamiento se alargaba en el tiempo por circunstancias por todos conocidas, pero dichas actuaciones reiteramos, afectaron exclusivamente a unidades de su propiedad y no como se señala por la recurrente a unidades de la entidad concursada.

iv).- Con independencia por la representación de AWESWELL se hace referencia a un serie de actuaciones realizadas en el Complejo, como si se hubieran realizado de forma torticera por mi poderdante, cuando tiene plena constancia que tienen su sustento en acuerdos adoptados en Juntas de la Comunidad de Propietarios, con el fin precisamente de obtener un seguridad en el Complejo, contratando una empresa de control de vigilancia de acceso al Complejo, como previa solicitud de informes técnicos sobre el estado de instalaciones (agua, luz, piscinas, etc) se adoptaron medidas urgentes y necesarias con el fin esencial de salvaguardar la seguridad del Complejo, de sus propietarios, etc, lo que a juicio de esta parte beneficia a la concursada.

Extremo que se acredita con certificación emitida por el Secretario-Administrador de la Comunidad de propietarios del Complejo San Park, la cual se acompaña bajo **NÚMERO UNO DE DOCUMENTOS**.

v).- Como se puede comprobar con el contenido de dicha Certificación, concretamente con el inserto que se hace de los diversos acuerdo, se puede comprobar que la Administración Concursal en el ejercicio de sus funciones ha intervenido en Junta de Propietarios en representación de la concursada sometiendo a la Junta peticiones precisamente en beneficio de los inmuebles titularidad de la concursada.

Con base en todo lo señalado defendemos que la realidad de los hechos discrepa totalmente con lo manifestado por la adversa, no existiendo argumento jurídico alguno para revocar la providencia recurrida, al no existir violación de los preceptos invocados por la recurrente.

Expuesto cuanto antecede;

SUPLICO AL JUZGADO que, habiendo por presentado en tiempo y forma, el presente escrito, con traslado lex-net a las partes personadas, se sirva admitirlo, uniéndolo a las actuaciones de referencia, teniendo por impugnado el recurso de reposición presentado por la representación de la entidad AWESWELL LTD, contra la Providencia de 13-01-2021, y tras la tramitación legal preceptiva solicitamos que se dicte resolución

desestimando íntegramente el recurso interpuesto y en consecuencia manteniendo inalterable la resolución recurrida.

Es de Justicia.

Las Palmas de G. Canaria a, 16 de febrero de 2021.

PRIMER OTROSI DIGO: Que dada la manifiesta voluntad de esta parte de cumplir con todos y cada uno de los requisitos legales que establece la L.E.C., al amparo de lo establecido en el artículo 231 de dicho cuerpo legal.

SUPlico DE NUEVO AL JUZGADO: Que por S.S^a y/o el Sr./a. Letrado/a de la Administración de Justicia se acuerde conforme a lo dispuesto en el precitado artículo, para el supuesto de que esta parte haya incurrido en algún defecto subsanable.

Es de Justicia que reitero.

Fecha y lugar ut supra.

ANEXO 9

Auto de 24 de febrero de 2021

Resolución relacionada con las alegaciones sobre la masa activa y la continuación de la liquidación.

Documento aportado en copia disponible.



La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso en el que ha sido dictada sólo podrá llevarse a cabo previa disociación de los datos de carácter personal que los mismos contuvieran y con pleno respeto al derecho a la intimidad, a los derechos de las personas que requieran un especial deber de tutela o a la garantía del anonimato de las víctimas o perjudicados, cuando proceda. Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos, ni comunicados con fines contrarios a las leyes.



LDO.: D. Cristo Ayose Suárez Pimentel / NOTIF.: 01/03/2021

TANIA DOMÍNGUEZ LIMIÑANA
PROCURADORA COL. 409
TEL. 609 30 50 60

Sección: SU

JUZGADO DE LO MERCANTIL Nº 1
C/ Málaga nº2 (Torre 2 - Planta 8ª)
Las Palmas de Gran Canaria
Teléfono: 928 11 65 48
Fax.: 928 42 97 37
Email.: [REDACTED]

Procedimiento: Concurso ordinario
Nº Procedimiento: 0000036/2012
No principal: Sección 5ª - Convenio liquidación - 05
NIG: 3501647120120000351
Materia: Voluntario

<u>Intervención:</u>	<u>Interviniente:</u>	<u>Abogado:</u>	<u>Procurador:</u>
Administrador concursal	ADM. CONC. 36/2012 ADM. CONC. 36/2012	FRANCISCO BORJA RODRIGUEZ BATLLORI LAFFITTE	
Concurrido	LUCHY PLAYA BLANCA S.L.U.		MARIA DEL PILAR GARCIA COELLO
Acreedor	ERNST & YOUNG S.L.		ARACELI COLINA NARANJO
Acreedor	AYUNTAMIENTO DE YAIZA		NOEMI ARENCIBIA SARMIENTO
Acreedor	AWESWELL LIMITED		TANIA ALEJANDRA DOMINGUEZ LIMIÑANA
Acreedor	ADMINISTRACIÓN ESTATAL ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	ABOGACÍA DEL ESTADO AEAT LP	
Acreedor	CONSTRUCCIONES ACOSTA MATOS S.A.		GERARDO SERGIO PEREZ ALMEIDA
Acreedor	ADMIN. CC.AA CANARIAS	SERV. JURÍDICO CAC LP	
Interesado	GIL MARER		FRANCISCO JAVIER PEREZ ALMEIDA

AUTO

En Las Palmas de Gran Canaria, a 24 de febrero de 2021.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- La representación procesal de Aweswell Ltd interpuso recurso de reposición contra la Providencia de fecha 13 de enero de 2021.

SEGUNDO.- Admitido a trámite el recurso interpuesto, la administración concursal y la representación de Constructora Acosta Matos, S.A., presentaron escritos impugnando el recurso y quedaron las actuaciones pendientes de resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Infracción del deber de motivación. Estimación del recurso.

Efectivamente, la motivación de la resolución recurrida es escueta y el recurso debe ser estimado en este punto, debiendo resolverse con una motivación más extensa.

SEGUNDO.- Alegaciones de Aweswell Ltd.

El escrito que dio lugar a la providencia recurrida se presenta en consideración al contenido del último informe trimestral presentado por la administración concursal, manifestando que en este

Este documento ha sido firmado electrónicamente por:

ALBERTO LÓPEZ VILLARRUBIA - Magistrado-Juez

24/02/2021 - 13:09:16

En la dirección <https://sede.justiciaencanarias.es/sede/tramites-comprobacion-documentos> puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente: A05003250-354b4c6e25db6943f7e4d268be71614172280325

El presente documento ha sido descargado el 24/02/2021 13:11:20



La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso en el que ha sido dictada sólo podrá llevarse a cabo previa disociación de los datos de carácter personal que los mismos contuvieran y con pleno respeto al derecho a la intimidad, a los derechos de las personas que requieran un especial deber de tutela o a la garantía del anonimato de las víctimas o perjudicados, cuando proceda. Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos, ni comunicados con fines contrarios a las leyes.



y en los anteriores, no se ha apreciado referencia alguna al estado de la masa activa, motivo por el cual interesa poner en conocimiento de este Juzgado los hechos y circunstancias que han venido acaeciendo en el complejo hotelero Sun Park.

Se habla así de que, a pesar de haberse paralizado la adquisición aislada de las fincas registrales 8.508 a 8.536, 8.653 y 8.654 por parte de Constructora Acosta Matos, S.A. (en adelante, CAM), esta entidad ha derribado las referidas fincas, que en la actualidad son escombros, lo que limitará la existencia de interesados en adquirirlas.

Se pide así que se encargue un informe pericial que identifique las obras y cuantifique los daños causados.

También se solicita el reconocimiento judicial del complejo.

Ante la imposibilidad de que la recurrente entre en el mismo por impedirse el acceso por el personal de seguridad, se dice:

Resulta sumamente necesaria la adopción de tales medidas con carácter inmediato así como la expresa prohibición a la entidad acreedora privilegiada Construcciones Acosta Matos, S.A., de continuar con la realización de cualquier tipo de obra o intervención en los bienes titularidad de la concursada e igualmente en los bienes cuya desvinculación y compra no fue convalidada según se estableció por Auto de 24 de octubre de 2019.

Todo ello en atención y estricto cumplimiento de lo dispuesto en el art. 204 del vigente Texto Refundido de la Ley Concursal (TRLR) relativo al deber de conservación de la masa activa cuyos elementos han de ser administrados y/o dispuestos del modo más conveniente para el interés del concurso y teniendo en cuenta igualmente el Principio de Universalidad de la masa activa consagrado en el art. 192 TRLR.

TERCERO.- Alegaciones de CAM y de la administración concursal.

La administración concursal manifiesta en su impugnación al recurso:

I.-Que no ha entregado a la entidad Construcciones Acosta Matos, S.A. la posesión de los activos de la entidad concursada.

II.-La AC tiene constancia de que la entidad Construcciones Acosta Matos, S.A. ha adquirido de terceros un elevado número de apartamentos del Complejo Sun Park, por lo que es un propietario más con derecho de acceso al Complejo.

III.-La AC ha solicitado a la Comunidad de Propietarios y Construcciones Acosta Matos, S.A. información acerca de las supuestas obras realizadas en el Complejo, siendo su respuesta la que se refleja en los certificados de fechas 9 de febrero de 2021 y 15 de enero de 2019 que acompaña

IV.-A mayor abundamiento, tras haberse publicado el día 2 de febrero de 2021 en el Registro Público Concursal la autorización de venta directa de bienes de la concursada, a efectos de presentación de mejoras de postura por terceros, la AC no ha recibido ninguna petición de posibles interesados para inspeccionar los bienes de la concursada para poder evaluar la conveniencia de mejorar la postura de Construcciones Acosta Matos, S.A., por lo que el hipotético estado actual del Complejo no ha causado daño alguno a los acreedores y socio único de la concursada.

La representación de CAM señala lo siguiente:

Este documento ha sido firmado electrónicamente por:	
ALBERTO LÓPEZ VILLARRUBIA - Magistrado-Juez	24/02/2021 - 13:09:16
En la dirección https://sede.justiciaencanarias.es/sede/tramites-comprobacion-documentos puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente: A05003250-354b4c6e25db6943f7e4d268be71614172280325	
El presente documento ha sido descargado el 24/02/2021 13:11:20	



La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso en el que ha sido dictada sólo podrá llevarse a cabo previa disociación de los datos de carácter personal que los mismos contuvieran y con pleno respeto al derecho a la intimidad, a los derechos de las personas que requieran un especial deber de tutela o a la garantía del anonimato de las víctimas o perjudicados, cuando proceda. Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos, ni comunicados con fines contrarios a las leyes.



(i) CAM es en la actualidad titular del pleno dominio de cincuenta y cuatro apartamentos ubicados en el "Complejo Sun Park". Complejo en el que existen unidades de la concursada, de terceros y como ya hemos indicado de CAM.

(ii) En el año 2018 CAM, en varios de los apartamentos de su propiedad comenzó a iniciar reformas en su interior, todo ello bajo la preceptiva Licencia Municipal que consta en la esta litis, pensando que el Complejo entraría en funcionamiento, las cuales paralizó precisamente al constatar que dicha entrada en funcionamiento se alargaba en el tiempo por circunstancias por todos conocidas, pero dichas actuaciones reiteramos, afectaron exclusivamente a unidades de su propiedad y no como se señala por la recurrente a unidades de la entidad concursada.

(iii) Con independencia por la representación de AWESWELL se hace referencia a un serie de actuaciones realizadas en el Complejo, como si se hubieran realizado de forma torticera por CAM, cuando tiene plena constancia que tienen su sustento en acuerdos adoptados en Juntas de la Comunidad de Propietarios, con el fin precisamente de obtener un seguridad en el Complejo, contratando una empresa de control de vigilancia de acceso al Complejo, como previa solicitud de informes técnicos sobre el estado de instalaciones (agua, luz, piscinas, etc) se adoptaron medidas urgentes y necesarias con el fin esencial de salvaguardar la seguridad del Complejo, de sus propietarios, etc, lo que a juicio de esta parte beneficia a la concursada.

(iv) En tales documentos se puede comprobar que la Administración Concursal en el ejercicio de sus funciones ha intervenido en Junta de Propietarios en representación de la concursada sometiendo a la Junta peticiones precisamente en beneficio de los inmuebles titularidad de la concursada.

CUARTO.- Decisión del tribunal.

En las fotografías que se acompañan a la solicitud de la recurrente, cabe apreciar, por un lado, obras en el interior de apartamentos, sin que se sepa si son de la concursada o los que CAM afirma haber adquirido, y la puesta de escombros en zonas comunes, lo que este tribunal entiende no produce daño alguno, más allá del efecto estético, lo que se resuelve una vez que se retiren.

En segundo lugar, se aprecian obras en las zonas comunes, que fueron objeto de la venta aislada que este tribunal no convalidó por Auto de fecha 23 de octubre de 2019, por lo que de su inicio no puede responsabilizarse a CAM, al estar amparadas inicialmente en una escritura pública de compraventa, si bien parece que, de acuerdo con las fotos y las alegaciones de CAM al recurso, tales obras han sido paralizadas.

El resto de fotos se corresponden con el estado de mantenimiento de un complejo que permanece cerrado al público, lo que podría haberse evitado de haberse consumado la venta con anterioridad, no siendo imputable tal retraso ni a este Juzgado ni a la administración concursal.

Entendemos que de dicho estado es conocedora la comunidad de propietarios, que no recurre la presente resolución, quien, en su caso, deberá adoptar las decisiones que estime pertinentes.

Este documento ha sido firmado electrónicamente por:

ALBERTO LÓPEZ VILLARRUBIA - Magistrado-Juez

24/02/2021 - 13:09:16

En la dirección <https://sede.justiciaencanarias.es/sede/tramites-comprobacion-documentos> puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente: A05003250-354b4c6e25db6943f7e4d268be71614172280325

El presente documento ha sido descargado el 24/02/2021 13:11:20



La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso en el que ha sido dictada sólo podrá llevarse a cabo previa disociación de los datos de carácter personal que los mismos contuvieran y con pleno respeto al derecho a la intimidad, a los derechos de las personas que requieran un especial deber de tutela o a la garantía del anonimato de las víctimas o perjudicados, cuando proceda. Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos, ni comunicados con fines contrarios a las leyes.



Por tanto, en lo que respecta a la petición de reconocimiento judicial, este tribunal no aprecia la utilidad de la diligencia que se solicita, pues el estado del complejo ya puede apreciarse en las fotografías aportadas, por lo que debe desestimarse.

La petición de que se nombre un perito para valorar los daños carece de fundamento: el complejo inmobiliario ha sido objeto de una autorización de venta como unidad productiva y se está pendiente de realizar una subasta, al haberse presentado una mejora de oferta.

CAM no tiene interés alguno en que se realice esta pericial y el tercero que ha presentado la mejora de oferta no ha mencionado esta cuestión en su escrito, por lo que se entiende que acepta el estado actual del complejo inmobiliario.

Por tanto, la resolución recurrida se limitó a denegar la solicitud de la recurrente con fundamento en que la conservación de la masa activa es una función competencia de la administración concursal, lo que aquí debe ratificarse.

Además, debe añadirse que, en su caso, una petición como la formulada por Aweswell Ltd tendría sentido en el contexto de una posible acción de responsabilidad que se pretendiera ejercitar frente a CAM o la propia administración concursal.

Sin embargo, en el curso de una liquidación que se ha prolongado indebidamente en el tiempo, la petición que se deniega lo único que hace es dilatar aún más el procedimiento de liquidación sin que se aprecie beneficio alguno para la masa activa.

QUINTO.- Costas. No se hace condena en costas por la tramitación del presente recurso.

PARTE DISPOSITIVA

ESTIMO PARCIALMENTE el recurso de reposición interpuesto por la representación procesal de Aweswell Ltd contra la Providencia de fecha 13 de enero de 2021, que se revoca en cuanto a su motivación, siendo sustituida por la que aquí se contiene, manteniéndose la decisión de denegar la solicitud formulada por la recurrente en su escrito n.º 7.299 de fecha 18 de diciembre de 2020, sin condena en costas.

Procédase a la devolución del depósito constituido a la recurrente (D. A. 15ª.8 LOPJ)

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma no cabe recurso alguno, sin perjuicio de reproducir la cuestión objeto de la reposición al recurrir, si fuere procedente, la resolución definitiva.

Así lo acuerda, manda y firma **DON ALBERTO LÓPEZ VILLARRUBIA, MAGISTRADO-JUEZ** del Juzgado de lo Mercantil N° 1 de Las Palmas. Doy fe.-

EL MAGISTRADO JUEZ

Este documento ha sido firmado electrónicamente por:	
ALBERTO LÓPEZ VILLARRUBIA - Magistrado-Juez	24/02/2021 - 13:09:16
En la dirección https://sede.justiciaencanarias.es/sede/tramites-comprobacion-documentos puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente: A05003250-354b4c6e25db6943f7e4d268be71614172280325	
El presente documento ha sido descargado el 24/02/2021 13:11:20	

ANEXO 10

Auto AP de 23 de diciembre de 2021 — recurso de queja 741/2021 — extracto

Acredita la naturaleza de la resolución como recurso de queja sobre recurribilidad, no como liquidación autónoma y firme del crédito. Se solicita copia certificada íntegra.

Extracto de la copia disponible. Se solicita testimonio certificado íntegro, con antecedentes, firma, notificación y asiento de incorporación.



Sección: JSA

SECCIÓN CUARTA DE LA AUDIENCIA PROVINCIAL

C/ Málaga nº2 (Torre 3 - Planta 4ª)

Las Palmas de Gran Canaria

Teléfono: 928 42 99 00

Fax.: 928 42 97 74

Email: [REDACTED]

Rollo: Recurso de queja

Nº Rollo: 0000741/2021

NIG: 3501647120120000351

Resolución: Auto 000096/2021

IUP: LA2021006566

Proc. origen: Concurso ordinario Nº proc. origen:

0000036/2012

Juzgado de lo Mercantil Nº 1 de Las Palmas de Gran Canaria

Intervención:

Recurrente

Interviniente:

AWESWELL LIMITED

Abogado:Procurador:TANIA ALEJANDRA
DOMÍNGUEZ LIMIÑANA

AUTO

Ilmos./as Sres./as

SALA Presidente

D./Dª. JUAN JOSÉ COBO PLANA

Magistrados

D./Dª. MARÍA ELENA CORRAL LOSADA (Ponente)

D./Dª. MARGARITA HIDALGO BILBAO

En Las Palmas de Gran Canaria, a 23 de diciembre de 2021.

VISTAS por la Sección 4ª de esta Audiencia Provincial las actuaciones de que dimana el presente rollo en virtud del **recurso de queja** interpuesto contra el auto dictado por el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Las Palmas de el 17 de junio de 2021, en el concurso ordinario 36/12-05, en la sección 5ª, en el que es concursada LUCHY PLAYA BLANCA, S.L.U. y apelante AWESWELL LIMITED representada ante esta audiencia provincial por la Procuradora Dña. Tania Domínguez Limiñana y defendida por D. Cristo Suárez Pimentel, sin que hayan comparecido otras partes en la queja, siendo ponente la Sra. Magistrado Dña. Maria Elena Corral Losada, quien expresa el parecer de la Sala

HECHOS

PRIMERO.- La recurrente en queja pretende que ha de admitirse un recurso de apelación contra el auto de 17 de junio de 2021 en el que, ya en fase de liquidación y aprobado el plan de liquidación, se fijan las cantidades que habrán de mejorar la oferta de adquisición realizada por la acreedora CONSTRUCCIONES ACOSTA MATOS, S.A. para formular alguna oferta para

La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso en el que ha sido dictada sólo podrá llevarse a cabo previa disociación de los datos de carácter personal que los mismos contuvieran y con pleno respeto al derecho a la intimidad, a los derechos de las personas que requieran un especial deber de tutela o a la garantía del anonimato de las víctimas o perjudicados, cuando proceda. Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos, ni comunicados con fines contrarios a las leyes.





La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso en el que ha sido dictada sólo podrá llevarse a cabo previa disociación de los datos de carácter personal que los mismos contuvieran y con pleno respeto al derecho a la intimidad, a los derechos de las personas que requieran un especial deber de tutela o a la garantía del anonimato de las víctimas o perjudicados, cuando proceda. Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos, ni comunicados con fines contrarios a las leyes.



Pero en el presente caso el auto que se pretende recurrir en apelación no es susceptible de recurso de apelación directo conforme a la LC ya que no resuelve incidente alguno, no es sino un acto de trámite en la liquidación y de aplicación del plan de liquidación, necesario para proceder a la venta de los bienes inmuebles gravados (respecto de la que sólo puede oponerse en su caso el acreedor privilegiado que pueda ver lesionado su derecho al cobro del privilegio por una venta por un precio que no cubra el crédito singularmente privilegiado). No es sino un acto en el que se fija el precio de licitación mínimo de un bien (en este caso una unidad productiva) que no puede ser calificado sino como acto de trámite en el procedimiento de enajenación de los bienes del deudor, tanto en una ejecución singular como, con mayor razón en una ejecución universal.

El auto, finalmente, y como se resaltó en el auto dictado en su día por la Audiencia Provincial al resolver el recurso de apelación interpuesto contra el auto de liquidación, no consiste sino en la fijación de las condiciones de venta de varios inmuebles que forman el sustrato de una explotación hotelera estableciendo un específico procedimiento de licitación entre el acreedor privilegiado y posibles terceros oferentes. Auto de trámite en la liquidación y no apelable. Hasta el punto de que incluso cuando se trata de la enajenación directa o a través de entidad especializada de una unidad productiva de la concursada está excluido todo recurso (y por disposición legal expresa), tal como se aprecia en el artículo 216,3 del Texto Refundido de la Ley Concursal aprobado por RD legislativo 1/2020 de 5 de mayo. Lo mismo ha de entenderse respecto a los autos de autorización y fijación de condiciones de las ventas de bienes que no formen parte de una unidad productiva. Rige la regla general establecida en el art. 346 del TRLC y antes en el art. 197,3 LC, refundido en él conforme a la cual contra las providencias y autos que dicte el juez del concurso sólo cabrá el recurso de reposición, salvo que en esta ley se excluya todo recurso o se otorgue otro distinto. Precepto que ya ha sido interpretado por la AP de Barcelona en auto de 3 de febrero de 2021 en el sentido expresado, al señalar que no debió admitirse a trámite recurso de apelación contra un auto de aprobación de remate en el concurso, señalando que no cabe apelación contra los autos dictados por el juez del concurso en liquidación (añadiendo sólo los autos dictados en la fase común o de convenio son susceptibles de apelación y ésta diferida). Ello comporta la necesaria desestimación del recurso de queja interpuesto.

TERCERO.- Por las razones expuestas procede desestimar el recurso de queja interpuesto, procediendo acordar tener por preparado el recurso de apelación interpuesto.

En atención a todo lo expuesto, vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación;

PARTE DISPOSITIVA

LA SALA DISPONE: Desestimar el recurso de queja interpuesto por la representación procesal de AWESWELL LIMITED y LUCHY PLAYA BLANCA, S.L.U. contra el Auto de fecha 17 de junio de 2021 que inadmite el recurso de apelación interpuesto contra el auto de 6 de mayo de 2021 que a su vez resolvió el recurso de reposición interpuesto contra el auto de 25 de enero de 2021 que fijó las condiciones que habrían de cumplir las ofertas de tercero que mejoraran la propuesta de enajenación de los inmuebles a favor de CONSTRUCCIONES